

東吳大學法學院法律學系

科技法律組

碩士論文

口試本

人工智慧服務與使用者間著作原創性之

衝擊研析

—討論原創性的概念和界限

Assessing the Impacts of AI Technology Development
and User-Generated Originality:

The Boundaries and Concepts of Originality

指導教授：林冠佑教授

研究生：許郁欣

學號：11741351

中 華 民 國 1 1 5 年 7 月

目 錄

第一章 緒論	3
第一節 研究動機	3
第二節 研究目的與方法	4
第三節 研究範圍與架構	6
第一項 研究範圍	6
第二項 研究架構	7
第二章 原創性概念與著作權法理論探討	9
第一節 原創性	9
第一項 原創性概念之形成與特性	9
第二項 原創性之判斷基準與類型	11
第三項 我國原創性判斷之發展	13
第四項 原創性與侵權判斷之關聯	20
第二節 人工智慧服務介入下之原創性	22
第一項 AI 生成服務之創作流程與角色分工	24
第二項 使用者創作貢獻之認定方法	26
第三項 原創性界限於 AI 情境之具體化	27
第四項 AI 介入對原創性評估之主要衝擊	29
第三章 人工智慧服務與使用者創作互動模式之探討	31
第一節 人工智慧技術在內容創作中的應用現況	31
第二節 使用者與 AI 的創作互動模式	32
第三節 AI 服務對創作原創性認定的潛在影響	34
第四章 國內外著作權法下 AI 生成內容原創性認定之比較研究	39
第一節 國內原創性認定標準與 AI 內容適用性	39
第二節 美國、歐盟、日本及中國原創性認定與爭議	42
第三節 各法域比較分析與啟示	47
第五章 人工智慧服務平台商業模式與著作權保護挑戰	52
第一節 人工智慧服務平台的商業模式概述	52
第二節 使用者在 AI 服務中生成內容之權利與義務	55
第三節 商業模式對原創性認定及著作權保護的影響	58
第六章 結論與策略建議	61
第一節 研究結論與主要發現	61

第二節 對著作權法與原創性認定的法律建議	65
第三節 使用者與平台權益平衡之策略.....	74
第四節 研究限制與未來展望	83
參考文獻	89

第一章 緒論

第一節 研究動機

本研究旨在深入探討人工智慧（AI）技術發展對使用者原創性的影響，並重新界定原創性在 AI 時代的概念與界限。隨著 AI 技術在各行各業的廣泛應用，其對內容創作領域的影響尤為顯著。AI 不僅能夠生成高品質的文案、圖像和音樂，亦可能成為創作者發想或創作流程中的工具與靈感來源，進而對傳統原創性概念提出挑戰。本研究之動機在於，透過分析 AI 技術在內容創作中的具體應用，探討其對使用者原創性的影響，並釐清原創性在 AI 時代之概念與界限。

在探討 AI 技術在內容創作中的應用及其對使用者原創性的影響時，應注意生成式 AI 的介入不僅被用以追求更快速的產出，也可能在實務上推動內容製作流程的「工具化」與「標準化」；此種變化一方面可能帶來效率，另一方面亦可能稀釋創作者對具體表達之控制與可歸責性，從而使原創性判斷更形困難。然而，這也引發對原創性概念的重新思考。傳統上，原創性常被視為個人創造力與獨特思維之體現，亦被理解為人類創作活動的重要特徵；但在 AI 技術介入後，該概念的邊界可能變得模糊。AI 生成的內容雖然在形式上可能與人類創作無異，但其生成過程基於演算法運作及資料分析¹，與人類作者之情感及具體表意行為之關聯，存在值得檢討之處。在此情況下，原創性的界限應如何劃定？AI 生成的內容是否應被視為原創作品？此等問題不僅涉及哲學與倫理層面，亦可能對法律與政策制定產生深遠影響。

AI 技術對使用者創作行為與原創性可能具有多方面影響。一方面，AI 工具可協助使用者更有效率地完成創作任務，並提供新的靈感來源。例如，AI 可以生成初步草圖或文本，供使用者進一步修改與完善；此種合作模式可能有助

¹ Gao, Jingyu et al., The Impact of Generative AI on Creative Thinking: Evidence from ChatGPT, 5 Computers and Education: Artificial Intelligence 100172 (2023); Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), AI Index Report 2025 (Stanford University 2025), <https://aiindex.stanford.edu/report/>。

於提升創作效率與成果品質。但另一方面，依賴 AI 工具亦可能削弱使用者的創造力與獨立思考能力。當 AI 生成內容呈現高度「完美」或趨於標準化時，使用者可能降低探索與創新的動力，進而影響其原創性之發揮。此外，AI 技術的應用亦可能對內容創作的多樣性與創新性產生影響。AI 生成內容通常基於大量資料之統計分析與模式模仿²；此方式雖可能產出高品質作品，但亦可能導致內容同質化與標準化。在此情況下，是否應鼓勵更多個性化與獨特性，抑或追求效率與標準化？此亦有待進一步討論。

此外，本研究亦將探討 AI 技術發展對原創性保護之影響。隨著 AI 生成內容之增加，著作權及相關智慧財產權保護面臨新的挑戰。傳統著作權法主要以人類創作之原創性為保護基礎，但 AI 生成內容是否應享有同等保護，涉及原創性概念之重新界定及法律框架之調整。同時，AI 技術之應用亦可能引發侵權與抄襲爭議；如何在技術應用與法律保護之間取得平衡，將是未來需要面對的重要課題。

最後，本研究擬透過分析 AI 技術在內容創作中的應用，探討其對使用者原創性的影響，並重新界定原創性在 AI 時代的概念與界限。透過本研究，期能為 AI 技術在內容創作中的應用提供新的觀察視角，並為原創性概念之再定位提供理論基礎與討論框架；同時，亦希望能對未來制度設計與實務判斷提供參考。

第二節 研究目的與方法

探討人工智慧（AI）技術發展對使用者創作原創性內容之影響，並深入分析原創性之概念及其界限。隨著 AI 技術快速進步，其應用範圍已擴展至文學創作、藝術設計、音樂製作等領域；相關技術不僅改變創作之方式，亦使原創性之定義與判斷標準更需細緻檢視。尤以生成式 AI 得以於短時間內產出高度擬真且可大量複製之內容，使得在 AI 介入創作流程後，使用者於作品中之創作貢獻如何認定，進而影響原創性評估之方式與界線，並可能伴隨原創性界限

² World Economic Forum, Generative AI Governance: Shaping a Collective Global Future (2024)；Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), AI Index Report 2025 (Stanford University 2025), pp. 62 – 68。

模糊、作品與素材邊界不易辨識，以及侵權抄襲風險升高等問題³。科技發展往往先行，法律監管則於其社會運作樣態逐漸明朗後始得回應；故本研究著眼於創作自由、產業創新與權利保護之利益衡量，並探討制度是否存在調整空間，以及應採取何種規範工具以因應新型態創作。

在 AI 服務介入之下，人工智慧多以創作輔助機制參與作品形成之各環節，包含構想生成、草稿擬作、內容之改寫潤飾、風格轉換，以及材料之選擇、編排與整合等；然因介入方式與使用強度各殊，創作流程遂呈現不同型態之人機分工結構。為使原創性之討論得以落實於具體可辨之事實基礎，本研究將以創作流程之差異作為分析起點，對僅以提示詞觸發輸出、反覆提示並逐步修正、使用者進行較大幅度後製編修，以及人機協作共同完成等模式加以比較，藉此釐清使用者對成果之實質控制範圍與可歸屬之創作貢獻，並進一步檢討其與原創性判斷之關聯。換言之，討論焦點不在於抽象判斷 AI 是否「取代」創作，而在於 AI 服務介入之下，使用者於不同操作流程中所作之選擇、取捨與安排，是否足以支撐原創性之成立，並據以劃定原創性概念之適用界限，使相關判準得以於個案中具體運用。基於前揭類型化整理，亦將就人機協作、委託生成與平台模板化創作等脈絡，分析使用者對成果之控制程度、可歸責性之判斷，以及其對「作者性」之認知所呈現之差異；至於產業運作或制度背景之事項，僅於與原創性概念與界限之討論具關聯之必要範圍內加以交代。

此外，本研究亦將討論 AI 技術介入創作過程所衍生之法律與倫理問題。例如，AI 生成內容是否應受著作權保護；若受保護，其權利歸屬應如何定位（使用者、模型提供者或其他制度安排）；若不受保護，是否可能促使大量低成本內容擴散而壓縮人類創作者之創作空間。又就 AI 訓練資料之取得與利用而言，是否涉及未經授權之重製、改作或資料探勘爭議，並因技術黑箱化而增加追溯與舉證之困難；若 AI 技術遭不當使用，是否可能對人類創作者之權益造成威脅，甚或形成「風格挪用」與「名義冒用」等新型態損害⁴。以上問題

³ European Parliament, Generative AI and Copyright: Training, Creation, Regulation (2025)。

⁴ Adam Buick, “Copyright and AI training data—transparency to the rescue?” , Journal of Intellectual Property Law & Practice 20(3) (2025), pp. 182 – 192；世界智慧財產權組織（WIPO），〈Artificial Intellig

將由法律與倫理之視角加以檢視，並在必要範圍內納入透明化、標示義務、授權機制、責任分配與救濟可近性等制度工具之可行性評估，以兼顧創作自由、資訊流通與權利保障。

綜上，本研究旨在透過多角度之分析，揭示 AI 技術對使用者創作原創性之影響，並探討原創性概念在 AI 時代之新界限，進而提出較具可操作性之判準與制度建議。具體而言，期能在「可保護性」與「可利用性」之間建立較為清楚之區辨：一方面避免過度保護而壓縮公共領域與合理利用空間，另一方面亦降低侵權抄襲風險與權利救濟成本，增進創作者、使用者與平台對規範適用之可預期性，並作為未來立法或修法、司法審查與行政指引之討論參考。

第三節 研究範圍與架構

第一項 研究範圍

本論文題目為「人工智慧服務與使用者間著作原創性之衝擊研析—討論原創性的概念和界限」，研究範圍擬予以限縮，以確保論證不偏離既定大綱與章節主軸。本文所稱「人工智慧服務」以生成式 AI 之服務型態為中心，著眼於使用者透過提示詞、參數設定、素材提供、反覆迭代選擇、編修與後製等方式參與內容生成之過程，並以此「人機互動的創作流程」作為原創性判斷的主要觀察單位。其次，研究核心聚焦於著作權法上原創性（含創作性／獨創性門檻）之概念內涵與界線劃定⁵：當 AI 介入後，如何辨識與評價使用者對最終表達之控制、選擇與貢獻，以及在不同介入程度下，原創性成立與否之判斷標準應如何調整與具體化。再者，本文雖涉及比較法與平台面向之討論，但均以「原創性概念與界限」為共同軸心：先回到原創性理論與制度目的，再分析 AI 服務的互動模式，並透過比較法檢驗可行判準，最後連結至 AI 服務平台之商業模式與權利義務配置對原創性認定可能造成之影響。為避免研究發散，本文原則上不以模型訓練階段之資料使用爭議、一般侵權責任分配或個資／消保等議題作全面展開；僅在其與作品界線辨識、作者貢獻評價或平台規範安排具

ence and Intellectual Property > , Frontier Technologies 專區, <https://www.wipo.int/en/web/frontier-technologies/artificial-intelligence/index> (最後瀏覽日: 2026年2月25日)。

⁵ 經濟部智慧財產局，智著字第11310015440號。

有必要連動時，採輔助性說明。至於作品類型，本文不預設僅限單一類別，而以最能呈現原創性界線爭議之生成情境為例（如文字與圖像生成），藉以抽取可一般化之判斷要素，建構具可操作性之原創性評價框架。

第二項 研究架構

本論文依序分成六個章節進行探討。

本文第一章緒論，說明研究背景、動機與目的，指出生成式人工智慧服務大量介入內容產出後，對著作權法上原創性認定所造成之衝擊與爭議，並就研究範圍、限制與研究方法加以交代，確立本文以「人工智慧服務與使用者互動下之原創性概念與界限」為主軸，並說明全文章節安排與論述脈絡。

第二章為「原創性概念與著作權法理論探討」，先整理原創性作為著作權保護門檻之意義與功能，釐清創作性、獨創性與表達等基本命題，再進一步檢討在 AI 參與生成情境下，傳統以人類創作為前提之原創性判準所面臨的張力，作為後續分析人機協作作品界線與貢獻評價之理論基礎。

第三章為「人工智慧服務與使用者創作互動模式之探討」，聚焦於 AI 服務平台於內容創作領域之運作現況，分析使用者如何透過提示詞、參數設定、素材輸入、反覆迭代選擇、改寫編修與後製整合等方式影響最終表達，並依介入程度與可歸責性整理典型互動型態，以呈現原創性界線之主要爭點樣態與判斷困難所在。

第四章為「國內外著作權法下 AI 生成內容原創性認定之比較研究」，以比較研究法檢視不同法域對 AI 生成內容之處理路徑與判準差異，除整理我國立法架構與實務見解外，並選取美國、歐盟、日本及中國等主要法域之代表性規範、政策文件與案例進行對照，藉以提煉可供我國參考之原創性評價要素與制度回應方向。

第五章為「人工智慧服務平台商業模式與著作權保護挑戰」，進一步把原創性爭議置於平台治理與市場運作脈絡中觀察，分析不同商業模式下平台、內容創作者與一般使用者間之權利義務配置及其對原創性認定之影響，並討論在促進技術創新、降低創作門檻與維持著作權保護秩序之間，制度上可能出現之風險與調適需求。

第六章為「結論與策略建議」，彙整前述各章研究成果，回顧 AI 服務對使用者創作原創性所造成之衝擊及其核心爭點，並提出具體之法制調適與政策建議，包含原創性判斷框架之具體化、作品界線辨識之方法、以及在平台與使用者互動情境下可行之規範配置方向，以期在 AI 技術發展與創作權益保障間取得合理平衡。

第二章 原創性概念與著作權法理論探討

第一節 原創性

第一項 原創性概念之形成與特性

原創性是著作權保護的門檻要件，其目的在於劃定「得進入權利保護」與「仍屬公共領域、可自由利用」的界線⁶。近代著作權制度雖與印刷、出版市場擴張及反盜版需求相關，但原創性概念之所以逐步定型，更與作者中心思維相連：作品被視為作者精神活動之外化，因而值得法律承認與保護。在此脈絡下，原創性曾被理解為作品應呈現作者的個性印記或獨特性。然而，隨著受保護作品從文學藝術延伸至攝影、設計、應用美術及資訊性作品，若仍以高度藝術性或罕見性作為門檻，將使大量創作成果難以獲得保護，亦不利於交易安全與創作誘因。為了在鼓勵創作與維持公共領域開放之間取得平衡，實務與學說多發展出較低且可操作的原創性標準。

原創性內涵通常可由兩個核心要素掌握：第一是「獨立創作」，第二是「最低程度創作性」。獨立創作強調作品的形成並非直接抄襲他人既有表達，而是出自創作者自身的智識活動及選擇安排；其判斷重點不在「作品是否前所未見」，而在「是否依附或重製他人表達」。這也說明原創性不同於專利法上的新穎性⁷：不同作者在相同題材、相似風格或類型傳統下產出近似成果，只要不是仿作或重製他人表達，仍可能符合獨立創作。至於最低程度創作性，則用以排除純屬機械、例行、或因外在規格而幾乎唯一決定的表達；只要作品仍可辨識一定的自由選擇與個別化安排，即使創意幅度有限，也可能跨過原創性門檻。

⁶ Shuang Yang, “Optimizing Copyright Subject and Originality Rules for AI-Generated Software,” in Proceedings of ICCDC 2025 (ACM), doi:10.1145/3783669.3783752。

⁷ 經濟部智慧財產局，〈著作權基本概念〉（最後瀏覽日：2026年3月2日），<https://www.tipo.gov.tw/tw/tipol/209-21674.html>；Constantin Berlage, “Originality after Mio/konektra,” J. Intell. Prop. L. & Prac. (10 Feb. 2026), doi:10.1093/jiplp/jpag011, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpag011>（最後瀏覽日：2026年3月2日）。

在門檻設計上，原創性呈現「最低程度之創作性」與「相對性」兩項特徵。最低程度之創作性意味著著作權法並不以審美或價值評斷作為判準，而是採取最低限度的創作性要求；相對性則承認創作通常建立於既有文化資源與共同語彙之上，著作權不要求絕對獨特，而著重於作者在表達層次的取捨、安排與呈現方式。低門檻也帶來「薄著作」現象：作品雖得以成立原創性而受保護，但其創作性若僅體現在些微選擇與安排，保護範圍往往較窄⁸；他人只要以不同方式表達相同思想或使用公共元素，未必構成侵害。換言之，原創性「成立」不必然導出「廣泛排他」，保護強度仍須在後續範圍界定與侵權判斷中調整。

原創性與思想／表達二分具有緊密關聯。著作權保護的是具體表達，而非抽象思想、概念、方法或原理；因此，原創性判斷的焦點也在於可被感知的呈現形式，而非題材或構想本身⁹。當作品的表達與思想幾乎合一，或因功能需求、技術限制而使表達趨近唯一時，即便投入大量勞力，也可能欠缺可保護的表達而難以成立原創性，或至少應透過限縮保護範圍，避免以著作權壟斷思想與公共資源。

在判斷方法上，原創性具有「整體觀察」與「要素區分」並存的特質¹⁰。作品的創作性常反映於整體結構、配置、節奏或風格，需就整體觀感評估是否具有最低程度的創作性；同時，作品亦可能包含事實、常用語、公共素材等不受保護成分，故在界定保護範圍時，仍須將可保護表達與不可保護部分加以切分。這也提示原創性不僅是「是否受保護」的入口問題，更會影響後續侵權判斷中保護範圍的劃定，以及實質近似比對的基準設定。

⁸ Zoe B. Kaiser, Kanu Song & Simon J. Frankel, “Reconciling Copyright Originality for Photography and Generative Artificial Intelligence,” *The Columbia Journal of Law & the Arts* 49(2): 339, 347 – 348 (2026)。

⁹ Constantin Berlage, “Originality after Mio/konektra: arguing copyright protection under the ‘author’s own intellectual creation’ standard,” *J. Intell. Prop. L. & Prac.* (2026)。

¹⁰ Zoe B. Kaiser, Kanu Song & Simon J. Frankel, “Reconciling Copyright Originality for Photography and Generative Artificial Intelligence,” *The Columbia Journal of Law & the Arts* 49(2): 339, 340 (2026)。

總言之，原創性概念由早期偏重作者人格印記或獨特性的理解，逐步轉向以「獨立創作＋最低程度創作性」為核心的低門檻、可操作標準；並透過思想／表達二分與薄著作、限縮範圍等機制，維持公共領域的開放性。此一架構亦為本文後續討論生成式 AI 介入創作流程時，如何辨識使用者的創作貢獻、以及原創性界限應如何具體化，提供必要的理論前提。

第二項 原創性之判斷基準與類型

原創性為著作權保護之門檻，其目的在於區分「受保護之表達」與「不受保護之思想、事實與公有領域素材」，避免以著作權壟斷公共知識。原創性並非要求作品必須前所未見或具高度藝術性，而係要求作品至少反映作者之自主表達與創意選擇，足以呈現一定之「個性烙印」；至於創作之價值高下，原則上不作審查，亦不以市場成功與否為斷¹¹。

一、原創性之判斷基準

（一）獨立創作：指作者係自行完成表達，而非抄襲他人既有作品。獨立創作著重於創作過程之自主性，故即便兩作品外觀相近，若係在未接觸他人作品之情形下獨立產出，仍不當然否定其原創性；惟在具體爭訟中，當事人常以接觸可能性、創作歷程、草稿或檔案版本等資料輔助釐清¹²。

（二）最低程度創意：通說採「最低創意門檻」，只要作品呈現作者之些許創作性選擇（如取捨、安排、用語、節奏、構圖、色彩、鏡位等），即足認具原創性；創意高低多屬保護範圍厚薄之問題¹³。反之，若僅為機械性重複、單純格式化輸出、或完全由規則與技術所必然導出之結果（例如制式欄位、固定參數之自動生成），則難認具創作性。

（三）表達／構想二分、合併原則與場景必然：法律所護者為表達而非構想，故同一題材、概念或功能所衍生之一般性表達（慣用語、通用符號、不可

¹¹ U.S. Copyright Office, “Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability” (2025), pp. 3 – 5; Zoe B. Kaiser, Kanu Song & Simon J. Frankel, “Reconciling Copyright Originality for Photography and Generative Artificial Intelligence”, The Columbia Journal of Law & the Arts 49(2) (2026), pp. 339 – 343。

¹² 吳尚昆, “[判決筆記]智財判決掃描2025/5第2週”, 學知群議_吳尚昆律師 (2025), 最後瀏覽日: 2026年3月3日。

¹³ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 14 – 21 (2025)。

或缺之操作步驟)通常屬公有領域。若特定構想僅容許極少數表達方式,表達與構想「合併」時,亦應限縮保護以免間接壟斷構想;對於因題材或功能所迫而必然出現之表現(場景必然),同樣應予排除,維持競爭與創作自由¹⁴。

(四)判斷方法:整體印象與可分離觀察。實務上,原創性判斷通常並非僅憑作品整體觀感即得出結論,而是常先以一般觀察者角度把握作品整體表現,再於必要時進一步採取「先排除、後評價」之分析方式:先確認系爭客體中哪些部分屬受著作權法保護之表達,並排除事實、通用元素、思想概念,以及受功能、技術或規格限制而近於必然之表現;其後,再就剩餘部分判斷是否仍足以呈現作者之自由創作空間與最低程度創作性。此種操作之目的,在於避免以著作權壟斷公共領域素材、功能性安排或不可避免之表現形式。於技術性作品或專業領域作品中,法院並可能藉由專家意見、鑑定或具體技術資料,協助區分何者屬技術必然,何者仍屬作者可自由選擇之表達。¹⁵

二、原創性之類型與保護厚薄

(一)高度原創與薄弱原創:具鮮明風格之文學、藝術創作,因表達選擇多、替代可能性高,保護範圍較厚;簡短文字、功能導向設計或常見構圖之作品,縱達最低門檻而受保護,其可保護部分仍有限,常被稱為薄著作權,侵權比對亦應更精細地聚焦於「可保護部分」是否被實質利用。

(二)衍生著作之原創性:改作、編曲、翻譯等衍生著作,得就「新增之創作部分」取得保護。其判斷重點在於新增內容是否僅為技術性轉換,抑或包含再詮釋、風格化處理或結構重組;因此常呈現原作與衍生部分之重疊保護,並涉及原著作權人之授權與利益分配。

(三)編輯著作與資料庫:其原創性多不在素材本身,而在於選擇、編排與組織所呈現之創意。若僅依字母、時間等客觀規則排列,創作性可能不足;若在主題設計、分類脈絡與呈現順序上展現取捨,即可能成立,但保護僅及於該選擇與編排之表達,不及於單一資料內容或其真實性。

¹⁴ European Parliament, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Generative AI and Copyright: Training, Creation, Regulation, pp. 170 – 174 (2025)。

¹⁵ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability (29 Jan. 2025), <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf> (最後瀏覽日:2026年3月7日);經濟部智慧財產局,〈解釋資料檢索—電子郵件1140711〉(2025年7月11日), <https://www.tipo.gov.tw/tw/copyright/692-52867.html> (最後瀏覽日:2026年3月7日)。

（四）技術性與應用性作品：攝影、建築、電腦程式、介面設計等常受功能或規格限制，原創性判斷應著重於作者在限制下仍可行使之自由選擇，並避免以著作權替代專利或其他法制之功能分工。

（五）共同創作之貢獻辨識：多人共同完成之著作，其原創性除整體作品外，亦涉及各參與者是否提供「創作性貢獻」。僅提出概念、指示方向、提供素材或資金者，通常不足以成立作者地位；反之，若就表達內容具有可辨識之創作選擇，方可能構成共同著作並分有權利。

綜上，原創性之判斷宜在最低門檻與排除公有領域、功能必然表現間取得平衡；此一分析框架亦為後續討論生成式 AI 介入創作時，辨識人類貢獻、創作選擇是否足夠，以及可保護範圍如何界定之基礎。

第三項 我國原創性判斷之發展¹⁶

我國著作權法雖以「創作保護主義」為基本立場，然對於「原創性／創作性」並未於條文中作出完整定義，致其判斷長期仰賴司法實務在個案中逐步具體化。整體而言，我國原創性標準之發展，係在「避免保護浮濫」與「鼓勵創作、維持公共領域開放」之雙重政策目標間，逐漸形成以「獨立創作＋最低程度創意」為核心的判斷架構，並隨著智慧財產專業法院之運作而趨於穩定。

一、早期實務：強調「避免保護浮濫」與「個別性／獨特性」¹⁷

在早期判決中，法院常以「著作權保護範圍不宜過於浮濫」作為論述重心，並以作品是否足以表現作者之個性或獨特性為判準，藉此排除僅屬仿用、常見元素堆疊或可大量生產之工業產品等客體。此一路徑，固有助於界定著作權與專利／設計等制度之分工，亦反映法院對著作權可能造成「動輒得咎」之疑慮；然而，若過度將「獨特性」理解為接近新穎性或高度創意，則易使著作權門檻被不當提高，與著作權本質上僅要求最低創意的國際通行理解出現張

¹⁶ 參見著作權法第3條第1項第1款、第5條、第10條及第10條之1；經濟部智慧財產局，〈著作權基本概念〉，<https://www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/209-21674.html>（最後瀏覽日：2026年5月14日）。

¹⁷ 最高法院106年度台上字第775號民事判決；並參見經濟部智慧財產局，〈著作權基本概念〉，說明著作權法所保護者為具原創性之表達，而非專利法意義下之新穎性。

力。就此，最高法院曾以「原創性非如專利法所要求之新穎性」等語，明確區隔著作權與專利法對創新高度之要求，奠定後續降低門檻、回歸最低創意的論述基礎。

二、判斷架構之形成：由「原始性」走向「最低創作性」¹⁸

隨著案例累積，我國實務逐步將原創性拆解為兩層：其一為「原始性」；其二為「創作性」。智慧財產法院之裁判要旨即明示：原創性可廣義包含原始性與創作性，前者指原始獨立完成、非抄襲剽竊；後者則不必達前無古人之程度，只要與既存作品具有可資區別之變化，足以表現著作人個性即可。

此一二分法的意義在於：法院得在「是否為著作」與「是否構成侵害」之間建立較清晰的層次。亦即，作品能否先通過最低門檻，與他人是否「接觸＋實質近似」而構成抄襲，並非同一層次的判斷；前者著眼於作品自身是否具有最低創意，後者則涉及行為人利用他人表達的事實認定與比對方法。

三、專業法院時代：標準更趨一致，並細緻化類型判斷

智慧財產法院成立後，因其長期處理著作權爭議，對「最低創作性」的採取與操作更趨穩定，並逐步發展出「先排除不可保護元素、再就可保護部分評價」的審查路徑。以民事案件為例，法院曾指出：原創性之意義在於著作人獨立創作、非抄襲即可；且其程度不必等同專利法之新穎性要求。

此外，面對網路平台、使用條款與內容分享等新型態爭議，法院亦開始在著作權與契約授權間作出界線辨識。例如就社群平台「公開」設定之效果，法院曾就條款文字分析「資料」與「內容」之範圍，進而否定第三人得因公開設定而當然取得照片等受著作權保護內容之利用權。¹⁹

四、行政機關函釋之影響：最低創作性與「美學不歧視」之強化

¹⁸ 智慧財產法院100年度民著訴字第36號民事判決；經濟部智慧財產局，〈著作權基本概念〉。

¹⁹ 經濟部智慧財產局，〈著作權基本概念〉；經濟部智慧財產局，〈解釋資料檢索－電子郵件1140711〉（2025年7月11日），<https://www.tipo.gov.tw/tw/copyright/692-52867.html>（最後瀏覽日：2026年5月14日）。

除司法之外，經濟部智慧財產局亦透過函釋與教材宣導，持續強調創作性門檻應採「最低創作性、最起碼創作」，並以「美學不歧視」提醒不以作品高雅與否、是否具市場價值作為保護與否之判斷。

此類行政解釋雖不當然拘束法院，然其反覆呈現之政策立場，客觀上亦促進實務對最低門檻的共識形成，使「只要具最低程度創意即可」逐漸成為較具可預測性的判斷起點。

五、近年趨勢：面對資料庫、演算法與「汗水原則」之否定

在大數據與自動化工具盛行後，爭點常轉向「大量投入」是否足以成立著作權保護。近年判決更明確否定所謂「汗水原則」，指出著作權保護核心仍在表達是否具原創性，並不因投入時間、物力與勞力即當然受保護；在資料庫或編輯著作脈絡下，仍須能在資料之選擇與編排上展現創意及作者個性。²⁰

此一發展，對後續探討 AI 或自動化生成內容尤其關鍵：若生成結果主要由既定規則、參數或演算法機械導出，而難以辨識人類在表達上的自由選擇與個性烙印，則即便投入龐大成本，仍可能因欠缺原創性而無法取得著作權保護。

六、裁判理由之具體線索：以攝影著作與資料庫爭議為例

（一）攝影著作：在司法院所公布之「香港商蘋果日報出版發展有限公司與東森新媒體控股股份有限公司間侵害著作權有關財產權爭議事件」新聞稿中，法院對攝影著作的原創性採取典型之「表達選擇」路徑：一方面承認攝影作品具有機械再現特性，另一方面要求創作者仍須透過被攝對象、背景安排、構圖角度、光影處理，以及拍攝後之顯像、修改、組合等方式，將思想或情感外化於可感知之表達。該案並明示作品是否具有美感、市場價值或稀少性，不影響創作性認定；而拍攝者就選景、光線、焦距與快門等參數之選擇，以及在採訪情境中捕捉特定瞬間神情之安排，均被用以支持其創作性。此類說理的重

²⁰ Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991)；智慧財產及商業法院113年度刑智上易字第35號刑事判決（2025年1月16日）。

要性在於：原創性並非要求「高度藝術性」，而是要求可指認之自由選擇；其亦提供 AI 情境下的類比座標，使「提示詞、限制條件、版本取捨與後製重構」得以被對應到傳統攝影裁判所重視的表達選擇線索。²¹

（二）資料庫／編輯著作：就資料庫或資訊集合而言，實務對「汗水原則」之否定，往往透過編輯著作之審查具體呈現。以智慧財產及商業法院一一三年度刑智上易字第三五號刑事判決（裁判日期二〇二五年一月十六日）為例，法院即在資料來源多為政府公開資訊與網頁既有內容之情形下，強調僅以程式自動擷取、比對、校正後形成資料庫，未必足以反映作者在資料選擇與編排上的創意；即便後續有人為勘誤，若仍未能呈現在分類脈絡、呈現順序或架構設計上之取捨，仍難認具創作性。此類裁判提醒：大量投入與技術複雜性不足以取代「表達選擇」；在 AI 協作情境中，使用者若主張其貢獻主要體現在選擇、編排與整合，仍須指出其取捨如何形成新的結構關係或表達配置，否則容易落入僅以流程投入主張權利之困境。²²

以上案例顯示，我國原創性發展雖採最低門檻，惟其可操作性仍繫於法院能否在理由中指認「自由選擇的落點」。此一要求在 AI 時代不但不會降低，反而將因生成流程的黑箱性而更依賴證明資料的重建。

七、由既有裁判方法過渡至 AI 情境之具體化：以「對照式事實敘事」降低任意性

AI 介入後，原創性審查最大的風險，是法院因缺乏可視的手作痕跡而傾向以成果外觀作直覺判斷，或反向因成果完成度過高而推定存在創作性。為避免此種任意性，本文主張以「對照式事實敘事」重建裁判所需的可檢驗基礎：先界定平台在一般情況下可自動生成的常態輸出，再以個案資料說明使用者介入

²¹ 司法院，〈香港商蘋果日報出版發展有限公司與東森新媒體控股股份有限公司間侵害著作權有關財產權爭議事件新聞稿〉（2020年4月28日）。

²² 智慧財產及商業法院113年度刑智上易字第35號刑事判決（2025年1月16日）；另參見Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991)。

如何使輸出脫離常態區間並形成個別化安排。對照的意義不在於要求揭露模型原理，而在於把爭點轉化為可證明的差異：同一平台、相近題材下，若使用者僅輸入概括指令通常會得到何種結果；而在本案中，使用者透過何種限制條件、版本取捨與後製整合，使成果在結構、語句或構圖上呈現特定收斂。²³

以文字生成為例，若使用者僅輸入「撰寫產品文案」等抽象指令，輸出往往呈現通用格式與常見行銷語彙；若使用者能提出一套具體限制，例如要求特定敘事視角、段落節奏、禁用語彙清單、以及與品牌定位一致的語氣規則，並以多輪迭代排除不符版本，最後再以人工改寫將關鍵段落重構成可辨識的表達安排，則其貢獻較可能落在可保護表達。圖像生成亦然：單次提示通常僅能決定題材與風格方向；若使用者透過參考素材鎖定、構圖骨架、區域遮罩、局部重繪與跨版本拼接，逐步形成特定元素關係與視覺動線，則其對表達的控制密度更高，亦更容易在理由中被具體指認。

此種對照式敘事，亦能服務於範圍控制。即便肯認原創性成立，法院仍應將保護核心限縮於可歸責的個別化安排，例如段落組織、圖文配置、特定元素關係與整體結構，而非將平台預設、模型傾向或公共素材一併吸納。如此，既能維持最低創作性立場，也能避免在 AI 時代以著作權不當壟斷通用風格與概念資源。²⁴

八、作品類型別之審查要點與我國裁判語彙的對應

原創性雖採最低創作性門檻，惟不同作品類型所受限制、可替代表達之多寡、以及可抽離要素之密度各異，致法院在理由中常以類型化語彙說明「自由選擇空間」的存在與否。文字作品方面，法院常以語句組織、敘事視角、段落

²³ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 11 – 27 (2025) ; U.S. Copyright Office, Cancellation Decision re: Zarya of the Dawn (VAu001480196) (Feb. 21, 2023), <https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf> (最後瀏覽日：2026年5月14日)。

²⁴ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability (Jan. 2025), pp. ii – ii i, 24 – 27, <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf> (最後瀏覽日：2026年5月14日)。

節奏、修辭安排、資訊取捨與表達順序等作為觀察點。若文字僅為一般性描述、制式條款或功能性指示，且表達方式接近唯一，則即便投入心力，仍可能因欠缺可保護表達而難以成立原創性；反之，若文本在結構與語句組織上呈現可辨識的個別化安排，即使創意幅度不高，仍可能跨越門檻，但其保護範圍多屬薄弱。

網頁、介面與資訊圖文呈現方面，法院常以「功能性」「常見版型」「慣用符號」等語彙，將不可保護元素先行抽離，再觀察頁面配置、資訊層級、動線安排與圖文組織是否具有個別化。此一路徑亦提示：在 AI 服務普遍內建版型、推薦配置與自動排版的情境下，使用者若要主張其成果具原創性，應能指出其在資訊取捨、層級安排、以及跨元素關係的具體決定，而非僅指稱「使用了某種模板」。²⁵

編輯著作與資料庫方面，實務一向強調保護不及於資料內容本身，而在於選擇與編排所呈現的創作性。若排列依字母、時間或其他客觀規則機械導出，創作性常不足；若分類脈絡、呈現順序、取捨標準、以及整體架構呈現一定的主觀安排，則可能成立原創性。此一類型化語彙對 AI 情境尤其關鍵：使用者將多次生成輸出加以取捨、重排段落、整合多版本內容、或將多張生成圖像拼接成一套敘事與版面，常可被理解為「編排型」的創作性投入。惟同時必須注意，若平台本身提供固定模板且使用者僅在模板內填入或選取既定選項，則其編排自由度可能極低，保護範圍應相應限縮。²⁶

攝影與影像作品方面，實務多不以是否手動操作器材參數作為核心，而是回到拍攝者就主題選取、取景角度、構圖配置、光影掌握、景深運用與後製顯像等是否有自由取捨。此一語彙的制度意涵在於：在技術自動化程度提高的環境下，原創性仍須落在「表達選擇」而非「操作難度」。因此，當 AI 介入影像生成或風格轉換時，若使用者僅套用預設效果而難以指出對構圖、元素位置

²⁵ 智慧財產及商業法院112年度民商訴字第51號民事判決；著作權法第10條之1。

²⁶ 著作權法第7條；Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991)。

或視覺動線的具體決定，其貢獻就更接近工具使用；反之，若使用者透過遮罩、分區重繪、元素重排、跨版本拼接與後製整合，使畫面關係呈現新的配置，則其貢獻可能落在表達層次而可被評價。²⁷

九、裁判理由之典型步驟與可檢驗推理鏈

我國實務在處理原創性爭議時，雖未必以同一套「公式」明示，然就理由結構觀察，仍可辨識若干反覆出現的審查步驟。其共同特徵在於：法院會先把主張保護的客體拆解為可保護與不可保護兩部分，再就可保護部分判斷是否仍存在最低程度之創作性，並在必要時將創作性高低導向「保護範圍厚薄」的後續控制。此一層次化的作法，之所以重要，在於它能避免原創性審查滑向純粹美感判斷，亦能避免在侵權比對時將思想、概念、功能性結構或公共元素錯置為排他權利。

就操作順序而言，第一步為界定「著作客體」：法院通常會先釐清系爭內容是否屬著作權法所稱之表達，而非僅為概念、方法、規則或功能性資訊。第二步為抽離不可保護要素：對於常見語彙、一般性構圖、依功能需求所必然導出的配置，或因題材而自然出現之場景必然表現，法院往往以排除法將其自可保護範圍中抽離。第三步才是評價最低創作性：在抽離後的剩餘部分中，法院會觀察是否仍可辨識作者的自由選擇空間，以及該選擇是否具體反映於結構安排、語句組織、構圖關係、色彩層次或資訊編排之中。第四步則是範圍控制：即便肯認原創性成立，法院仍可能因可保護部分有限，而在侵權判斷中採取較窄的保護核心，以避免保護外溢。²⁸

此一推理鏈可作為本文後續處理 AI 介入時的「可移植操作工具」。原因在於，AI 情境所增加的不確定性，主要發生在第一步與第三步：第一步涉及提

²⁷ 司法院，〈蘋果日報照片案新聞稿〉；經濟部智慧財產局，〈解釋資料檢索－電子郵件1140711〉。

²⁸ 經濟部智慧財產局，〈著作權基本概念〉；U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 7 – 11 (2025)。

示詞、參數或素材輸入究竟屬思想抑或表達；第三步涉及使用者是否在表達層次作出可歸責的選擇。若仍維持上述步驟，並將「可歸責性」嵌入第三步的評價，就能把 AI 黑箱帶來的直覺性判斷風險，轉化為可檢驗的事實命題：使用者是否能指出其自由選擇落點，以及該選擇如何在成果中留下個別化呈現。

綜上，我國原創性判斷已由早期偏重「避免保護浮濫」的獨特性論述，逐步收斂至「獨立創作＋最低創作性」的穩定架構，並在專業法院與行政機關長期互動下，於不同作品類型形成更可操作的判準；此亦構成本論文後續討論生成式 AI 介入創作時，辨識人類貢獻與可保護表達範圍之重要基礎。

第四項 原創性與侵權判斷之關聯

在著作權爭議中，原創性與侵權判斷常被放在同一個案件裡討論，並非因為二者是同一概念，而是因為它們在裁判結構上緊密相連：原創性決定「有沒有被保護的著作」，侵權判斷則處理「他人是否侵入該保護範圍」。換言之，原創性是一道門檻；侵權是門檻之後的責任判斷。若未先把門檻與範圍釐清，侵權審查很容易滑向「看起來像不像」的直覺比對，進而把思想、題材、風格或公有領域素材錯誤地變成排他權利，造成保護過度。²⁹

原創性在訴訟上最直接的功能，是先確認「權利客體是否存在」。若系爭內容只是一般理念、常見構想、事實資訊的呈現，或是因功能與技術限制而不得不採取的表達方式，創作上的選擇空間極小，通常難以跨越最低創作性門檻。此時即使他人高度相同地重現，也未必能成立著作權侵害，因為欠缺可被侵害的權利客體。這也是實務上常見的論述順序：先判斷原創性，再進入接觸可能性與實質相似性。其重點不在形式上的「先後」，而在於先把可保護的表達圈出來，讓後續比對有清楚的標的。

²⁹ 著作權法第10條之1、第87條；17 U.S.C. § 102(b)；Baker v. Selden, 101 U.S. 99 (1879)。

即便原創性成立，侵權判斷仍不會自動走向「相似就侵權」。原因在於原創性不只有有無之分，還牽涉作品的表達自由度與個別性，並會反映在保護範圍的寬窄上。當作品的創作選擇較多、具體安排較鮮明時，可保護的核心通常較集中，侵權比對也較可能抓到明確的被移用之處。相反地，若作品由大量慣用元素構成，或題材本身就限定了表達方式，保護範圍自然較窄；侵權比對必須更仔細排除不可保護的部分，只針對具有個別性的表達安排進行比較。於此脈絡下，所謂「量的相似」與「質的相似」其實是保護範圍問題的延伸：相似比例很高，但相似處多屬不可保護元素，未必侵權；相似比例不高，但集中落在可保護的核心表達，仍可能構成侵害。原創性影響的不只是能否被保護，更影響「保護到哪裡」，進而左右實質相似性應如何操作。

此外，原創性與侵權判斷在個案中可能互相牽動，稍有不慎就會出現判準混用。原創性理論上聚焦在「是否獨立完成」與「是否具有最低創作性」；侵權判斷才以「接觸」與「實質相似」作為推論架構。然而實務上若兩造成果極為相近，裁判者容易用侵權推認的思維回推到原創性階段，例如因相似度過高而直接懷疑其非獨立創作，進而在原創性階段就否定保護或大幅縮限保護範圍。這種作法固然能避免低度創作被用來壟斷市場常見素材，但也可能把原創性門檻拉得過高，使真正的獨立創作被錯誤否定。較穩健的做法仍是維持層次：原創性階段確認是否存在足以識別的創作選擇；侵權階段再處理接觸與相似，並透過「抽離不可保護要素、鎖定可保護核心」的方式完成比對，讓論證可檢驗、可預測。

就侵權推論方法而言，我國實務長期以「接觸可能性＋實質近似」作為抄襲推認之骨架，並透過抽離不可保護要素後再行比對的方式，避免以題材、構想或通用元素擴張排他。此一推論結構在生成式 AI 情境下將面臨兩項張力：第一，生成模型可能因資料分布與預設偏好而導致不同使用者在欠缺接觸關係下產生高度近似的輸出，使「高度相似」不再具有傳統上那樣強的抄襲指向性；第二，模型亦可能在特定提示下再現既有作品之可保護表達，使即便使用者無法主張其輸出具有原創性，仍可能因商業利用而落入侵權風險。故在方法上，法院更需要回到「可保護部分」的鎖定：先確認被主張侵害者的可保護核

心表達何在，再判斷 AI 輸出是否在該核心上達到實質近似，並進一步檢視使用者提示與使用目的是否可歸責於其對該近似結果的引導。³⁰

此外，生成式 AI 亦使舉證策略產生位移。傳統抄襲案件中，接觸可能性常透過出版流通、網路可得性或當事人關係推認；但在 AI 生成案件中，爭點往往轉向「輸出如何形成」：提示詞是否以特定既有作品、角色或風格為目標，是否輸入了他人作品作為參考素材，平台是否提供相似度推薦或範本庫引導，均可能成為責任歸責的重要線索。因而，原創性與侵權的分離不僅是概念問題，而是要求將兩者置於同一套「表達抽離—歸責辨識—證明鏈重建」的方法論中處理：原創性階段用以界定可主張之保護客體與範圍；侵權階段則在既定範圍內判斷他人是否越界並配置合理使用等抗辯。³¹

生成式 AI 的普及，使原創性與侵權的關聯出現更鮮明的落差：某些輸出內容可能因人類創作貢獻不足而難以取得著作權保護，但同一內容仍可能因重現他人可保護表達而引發侵權責任。也就是說，「不具原創性」不等於「沒有侵權風險」。這種非對稱結構提醒：在新型態創作情境下，原創性與侵權的關聯不只是審查順序問題，更涉及保護邊界與風險控管。原創性負責劃出作品保護的起點與範圍；侵權判斷則在該範圍內確認他人利用是否越界，必要時再結合合理使用、轉化程度與利用目的等因素作整體衡量。兩者各守其位而又相互扣連，才能在鼓勵創作與維持公共領域之間取得較適切的平衡。³²

第二節 人工智慧服務介入下之原創性

³⁰ 關於「接觸可能性＋實質近似」之推論架構，參見智慧財產法院及智慧財產及商業法院著作權侵害案件之通常說理；另參見U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 24 – 27 (2025)。

³¹ U.S. Copyright Office, Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 88 Fed. Reg. 16190 (Mar. 16, 2023), https://www.copyright.gov/ai/ai_policy_guidance.pdf (最後瀏覽日：2026年5月14日)。

³² 經濟部智慧財產局，智著字第11310015440號；U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. ii – iii (2025)。

人工智慧進入創作流程後，原創性判斷變得更難操作。有些案件裡，AI 是否介入本身就可能需要證明；即便已知 AI 參與生成，仍難回答最重要的問題：作品的具體表達，究竟有多少來自人類的選擇與安排。與傳統直接創作不同，AI 生成往往同時受到使用者指令、模型運算、訓練資料與自動生成機制影響，創作貢獻因此分散、也較難追溯，原創性審查便必須回到「人是否對表達作出可識別的控制與取捨」。³³

近年比較法與學理多仍維持「著作權保護以人類創作為核心」的立場。AI 可被視為創作工具，其介入不必然排除原創性，但作品若主要由系統自動產出、使用者僅提供概括指令或被動接受結果，則難以認定其具有最低創作性。相對地，若使用者在生成前後對作品表達作出具體選擇，例如反覆調整提示與限制條件、針對輸出結果進行篩選取捨、再以編修、拼接、重構等方式形塑最終呈現，使作品反映其審美與創作判斷，較可能跨越最低原創性門檻。判斷重心逐漸由「操作了多少步驟」移向「是否對表達作出可識別的選擇」，AI 生成內容常因訓練資料與模型特性而呈現高度擬真或類似既有作品之風格，使原創性與侵權風險出現不對稱關係：某些輸出可能因人類貢獻不足而不易取得著作權保護，卻仍可能因重現他人可保護表達而引發侵權責任。因而，在 AI 情境下，原創性判斷不能僅止於權利成立的門檻審查，亦需同步建立風險意識，避免誤以為「不具原創性即無法律問題」。³⁴

就我國近年相關研究之整理，針對人工智慧服務介入創作時之原創性判斷，論者提出多元觀點，尚難以概括為單一結論。部分見解傾向仍以既有原創性理論作為分析起點，將「最低創作性」與「表達選擇」轉化為個案可檢視之因素，例如：使用者對生成結果之內容、結構、風格或細節，是否具有可識別的控制、取捨與安排，而非僅停留於啟動系統或接受輸出；並觀察該等介入是

³³ World Intellectual Property Organization (WIPO), Artificial Intelligence and Intellectual Property, Frontier Technologies, <https://www.wipo.int/en/web/frontier-technologies/artificial-intelligence/index> (最後瀏覽日：2026年5月14日)。

³⁴ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. ii - iii, 11 - 27 (2025); Thaler v. Perlmutter, 130 F.4th 1039 (D.C. Cir. 2025)。

否足以使最終成果呈現一定程度之個別性。惟人工智慧相關服務在功能設計與使用流程上差異甚大，生成過程之可重現性、紀錄完整性與可說明性亦不盡相同，致使人類貢獻之追溯與證明在個案中可能呈現不同程度的難度。因而，實務上仍須回到具體事實與證據，審慎界定何者屬可保護之表達，以及該表達在多大程度上可歸因於人類之創作判斷；至於是否需要另設分流機制或特別規範，學界尚有不同主張，仍有待後續案例累積與論證深化。³⁵

第一項 AI 生成服務之創作流程與角色分工

就生成式 AI 服務之運作而言，作品形成通常建立於一套先行被建構之工具環境：平台或模型提供者透過模型訓練結合模板、預設參數、內容政策與輸出限制，提供使用者可操作之生成能力。該等設計一方面決定系統可生成內容之品質上限、風格傾向與可得範圍，亦可能透過模板化安排，使生成結果呈現較一致之平台化樣貌；另一方面，此種上游設定多屬一般性條件，對單一生成結果之內容細節未必具有直接指向性，而較常以界定可能性空間或預先限縮選項之方式發揮影響。基於此，平台或模型提供者之投入固與生成結果密切相關，但其是否構成對特定表達之決定，仍需與使用者在具體案件中的操作內容一併觀察。³⁶

在使用者操作層面，生成服務通常以提示詞、參數設定、素材提供或模板套用等方式觸發輸出。提示詞可能僅為概括關鍵字，也可能包含題材、情境、敘事方向、語氣風格、構圖要素與細節限制等較具體之指令；參數設定與素材提供則可能進一步牽引成果之形式與內容邊界。由於不同服務在可調整項目與操作自由度上差異甚大，使用者之介入強度亦呈現高度多樣：有些情境中，使用者僅在既定選單內點選並直接採用輸出；另有情境中，使用者透過多次輸入、限制條件之增補與修正，使生成結果呈現出可辨識之引導軌跡。此等差異

³⁵ 經濟部智慧財產局，智著字第11310015440號；經濟部智慧財產局，〈解釋資料檢索－電子郵件1140711〉。

³⁶ Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), AI Index Report 2025 (Stanford University 2025), <https://aiindex.stanford.edu/report/> (最後瀏覽日：2026年5月14日)。

對後續評價具有關鍵意義：原創性判斷所欲捕捉者，並非操作步驟多寡本身，而是使用者是否對具體表達作成可識別之選擇與安排。³⁷

生成階段多由模型依既定演算法自動運算完成，且往往伴隨一定程度之隨機性或不可完全重現性；使用者通常無從直接介入模型內部決策路徑，而係透過外部指令與條件設定間接影響輸出。此種特性提示，對於創作貢獻之認定不宜陷於二端：一方面不能僅因系統自動生成即概括否定人類貢獻，另一方面亦不能僅因使用者曾輸入指令即推定其對表達具充分控制。較為妥適之觀察方式，仍應以可描述、可證明之流程事實為基礎，檢視使用者輸入之指向性與限制程度，以及是否透過調整與整合形成最終呈現之個別化特徵。³⁸

在生成後的處理階段，使用者常會進行篩選、編修、重組與整合，包含編輯、改寫、合成等。此一階段往往更能反映使用者是否以創作判斷主導最終表達：同一組輸出若經由取捨與重構而形成特定敘事結構，其作品樣貌可能顯著不同於直接採用單一輸出之情形。反之，若服務高度模板化、結果多由預設方法論導出，且使用者僅作形式性選擇而未對內容、結構或細節作實質調整，則其對成果之控制程度可能相對薄弱，原創性與作者性之認定自然更需審慎。³⁹

綜上，AI 生成服務涉及之角色分工至少包括使用者、供應者、技術開發商，並在必要範圍內牽涉素材或資料之提供者。使用者是否具創作性貢獻，重點在其是否對表達作成可識別且可歸責之選擇；平台提供者透過介面流程、模板化，對使用者之操作空間與成果樣貌施加結構性影響，使某些風格或元素更易出現而形成同質化傾向。基於前述流程與角色定位，後續方得進一步討論在

³⁷ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 12 – 24 (2025)。

³⁸ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 5 – 6, 18 – 24 (2025)。

³⁹ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 24 – 27 (2025)；U.S. Copyright Office, Cancellation Decision re: Zarya of the Dawn。

不同操作型態與介入強度下，如何具體認定使用者之創作貢獻，並將最低創作性與表達選擇轉化為個案可用之判斷指標。⁴⁰

第二項 使用者創作貢獻之認定方法

AI 生成情境下之原創性審查，若僅依成果外觀推論「是否像作品」或以「是否輸入提示詞」作形式判斷，易滑向結果論，並將系統偏好與模板化流程所導出的輸出，錯置為使用者之創作貢獻。在 AI 生成情境下，使用者創作貢獻之認定，較常被主張宜仍以既有著作權法理所重視之人類創作為出發點，並將「使用者是否對具體表達作出可歸責之選擇」視為一項具體化觀察軸線。換言之，個案上可著重於使用者介入是否能被具體指出其影響表達層次，抑或主要仍停留於抽象構想、題材方向或僅為啟動工具之操作。⁴¹

一、認定主軸：以可歸責性連結「行為—表達—結果」

使用者創作貢獻之認定，宜採「過程可回溯」的觀察路徑：先釐清平台提供之預設流程所能自動導出的常態輸出，再檢視使用者是否在該框架內行使自由選擇空間，並使最終成果呈現與其選擇相連結之個別化特徵。此一路徑之目的，在於避免以平台或模型之一般性投入替代個案中對特定表達的決定，也避免因 AI 介入而概括否定使用者在取捨、安排與重構上的創作判斷。⁴²

二、可操作之觀察指標

（一）提示詞與條件設定之指向性：提示內容若僅為風格或題材關鍵字，且細節主要由系統自行填補，通常難以顯示使用者對表達具有實質控制；反之，若使用者能就敘事框架、構圖關係、元素配置、語氣節奏或細節限制提出具體且可驗證之指示，並使輸出在相應部分出現可辨識之收斂，較能支持其對

⁴⁰ European Parliament, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Generative AI and Copyright: Training, Creation, Regulation (2025), pp. 170 – 174。

⁴¹ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 18 – 27 (2025)。

⁴² U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 11 – 27 (2025)；經濟部智慧財產局，智著字第11310015440號。

表達作成選擇。參數設定與素材提供亦同，應觀察其是否用以達成特定表達效果，而非僅在預設形式中點選。

（二）迭代修正與版本取捨之可理由化：生成式服務常以多版本輸出供選擇，該取捨是否具有創作性意義，是否呈現一套可描述之表意或審美準則。使用者若能以明確目標持續調整限制條件、排除不符版本、保留符合版本，使成果表達方向一致，可較清楚反映其控制與取捨；若僅大量抽樣後任意擇一，難以由取捨行為本身推認其對表達的形成具有可歸責性。⁴³

（三）生成後編修、重組與整合是否觸及表達核心：使用者若對輸出內容進行改寫潤飾、重排結構、跨版本拼接、合成與排版配置，使作品之整體結構、層次或節奏呈現新的安排，較能形成可辨識之創作性貢獻；相對地，去背、修瑕、解析度提升或套用預設濾鏡等近似機械性處理，通常僅屬工具使用，對最低程度創作性之支撐力較弱。

（四）創作歷程資料之佐證：提示紀錄、參數設定、版本序列、工作檔與編修軌跡等資料，能將「表達選擇」具體化並提升可檢驗性；在平台高度模板化且缺乏回溯紀錄之情形下，個案判斷尤須審慎，並將操作環境對使用者控制範圍之壓縮納入評價，以免單憑成果外觀作推定而導致可歸責性失真。⁴⁴

依前述方法，使用者創作貢獻之認定重點，落在其是否對最終表達形成具有可歸責之控制與選擇，並能在成果中指出與該等選擇相連結之個別化呈現；此亦為後續討論 AI 情境下原創性界限如何具體化之判準基礎。

第三項 原創性界限於 AI 情境之具體化

我國著作權法採創作保護主義，原創性雖未有明文定義，實務與通說多以「獨立創作」與「最低程度創作性」作為判斷核心，並反覆強調原創性不以專

⁴³ U.S. Copyright Office, Review Board, Second Request for Reconsideration for Refusal to Register Théâtre D'opéra Spatial (Sept. 5, 2023), <https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/Theatre-Dopera-Spatial.pdf> (最後瀏覽日：2026年5月14日)。

⁴⁴ Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), C2PA Technical Specification, <https://c2pa.org/specifications/specifications/> (最後瀏覽日：2026年5月14日)。

利法之新穎性為要。在生成式 AI 介入後，界限困難主要不在門檻標準本身改變，而在於作品形成因素分散：平台之模板與預設、模型之運算輸出、使用者之指令與後製交織於同一成果之中；若仍以成果外觀直接下結論，容易將系統常態輸出誤當成可歸責於人的創作，或反向因 AI 參與而過度壓縮人類可能存在的表達選擇。就學理整理亦可見類似問題意識：討論焦點往往回到「人類精神創作投入」與「構想／表達二分」如何在 AI 生成作品中被辨識與落實。⁴⁵

在此脈絡下，本文所稱「原創性界限之具體化」，較適合被理解為一種個案操作方法：以可歸責性作為貫穿視角，先辨識使用者對具體表達的控制與選擇落點，再將著作權保護範圍限縮於該可歸責部分，避免保護外溢至公共領域元素或平台化流程所導出的固定樣貌。這種處理並非另造新標準，而是將我國一貫採取之最低創作性與美學不歧視立場，轉化為 AI 情境下更可檢驗的事實審查：是否存在「可被指出的表達選擇」，以及該選擇如何在成果中留下個別化的配置與呈現。

就操作順序而言，首先宜回到創作歷程而非僅看結果。提示詞內容、條件設定、生成版本序列、篩選淘汰的理由、後製編修軌跡等資料，能把「使用者做了什麼」具體化，使判斷不致退化為主觀印象。此一步驟的功能在於劃出平台或模型可自動生成之常態區間：若成果主要落在模板選單與預設風格即可反覆產生的範圍，而使用者僅為啟動或形式點選，則其對表達的控制通常難以被具體說明；相對地，若使用者能就構圖關係、敘事結構、語氣節奏、元素配置或細節限制提出指向性要求，並透過迭代修正與版本取捨使成果逐步收斂，則較有條件認定其介入已作用於表達層次，而非僅停留於題材方向或抽象構想。

46

其次，界限具體化必須同時處理「保護範圍」問題。即使承認最低創作性可能成立，保護仍宜聚焦於使用者可歸責之表達安排，例如對輸出內容的重

⁴⁵ 著作權法第3條第1項第1款、第10條、第10條之1；經濟部智慧財產局，〈著作權基本概念〉。

⁴⁶ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 11 – 27 (2025)。

寫、重排、拼接、整合所形成的整體結構或配置；對於可預期、易於重現的部分，則應採取抽離或限縮，以免著作權事實上壟斷概念、風格或常態元素。此種「成立但窄保護」的思路，與我國最低創作性立場並不衝突，反而是將低門檻與防止保護浮濫的政策考量拆分在不同階段處理：門檻階段只問是否仍可辨識人的表達選擇，範圍階段再問該選擇究竟落在何處、可保護的核心為何。⁴⁷

需要附帶指出的是，界限的具體化僅處理「哪些表達可成為權利客體以及其範圍」，並不等於「不成立原創性即無法律風險」。AI 生成成果即便因人類貢獻不足而難以主張著作權，仍可能因重現他人可保護表達而發生侵害爭議；因此，將可歸責部分劃清、把不可保護要素抽離，除能避免保護過度，也有助於後續侵權比對時界定真正需要比較的標的與範圍。⁴⁸

第四項 AI 介入對原創性評估之主要衝擊

AI 介入後，原創性評估最難的點不是「作品看起來夠不夠像作品」，而是「人類對具體表達的貢獻能不能被清楚說明、並被證據支持」。生成式系統把大量決策藏在演算與預設之中，外觀完成度反而讓判斷更危險：若只看成品，容易把系統預設產生的效果誤當作人的創作性，也容易把人的實質取捨埋沒在「看起來像自動生成」的印象裡。

我國主管機關已把問題的焦點點得很明確：著作權仍以自然人創作為基本前提，AI 生成成果是否可能受保護，取決於創作過程中有無「人類實際的創意投入」；若完全由 AI 演算獨立完成，則不易被認為可享有著作權。這種說法的實務意義在於，把爭點從抽象的「有沒有用 AI」拉回可被審查的事實命題：使用者究竟做了哪些會改變表達內容、結構或細節的選擇，且這些選擇如何連結到最後呈現。

⁴⁷ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 24 – 27 (2025) ; Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991)。

⁴⁸ 經濟部智慧財產局，智著字第11310015440號；著作權法第10條之1、第87條。

AI 使思想與表達的界線更難劃分，個案適用壓力因此增加。著作權法第10條之1要求保護僅及於表達，不及於思想、概念、方法等。提示詞在多數情形偏向「題材、情境、風格、用途」的描述，往往落在概念與方向層次；若使用者只是提出概括指示，再由系統自行補齊構圖、語句、節奏、光影與細節，便很難把該概括指示直接等同為可保護的表達。較能經得起拷問的論證，必須把使用者的行為翻譯成「表達層次的可指認選擇」：例如哪些元素必須出現、如何排列、何種比例與節奏、哪些語句必須避開或替換、哪些段落需重寫、哪些畫面需重構，並能指向成品中可對應的位置，而非停留在「我有描述想法」的陳述。⁴⁹

另有一個容易被忽略的衝擊，是「相似」在 AI 情境下更不可靠。最高法院早已指出，原創性並非專利法的新穎性要求；只要不是重製或改作他人著作，即使結果雷同或相似，仍可能是各自的獨立創作而具有原創性。生成式 AI 使相似輸出更常見，原因可能是平台預設、模型偏好或相近提示造成的趨同，而非他人抄襲。這會逼迫原創性審查從「外觀比對」轉向「創作自由度與取捨痕跡」：在該服務的限制下，使用者是否仍握有足以形成個別化表達的選擇空間，且有無實際行使該空間。沒有把自由度與取捨說清楚，便可能把本來就容易趨同的成果誤判為欠缺原創性，或反過來把系統慣性輸出誤判為人的創作性。⁵⁰

侵權風險與原創性門檻也更容易脫鉤。智慧財產局曾指出，AI 生成圖像倘與訓練資料所涉既有著作在可保護表達上達於實質近似，於對外尤其商業利用時，仍可能衍生著作權侵害之疑義；並建議使用者就相關授權來源加以釐清，並遵循平台所定之使用規範。而在一般侵權論證上，我國實務常以「接觸可能性＋實質相似」作為推論骨架，接觸難證時亦可能透過相似程度與其他客觀因素推認。因此，某項 AI 輸出即便因人類創意投入不足而不易取得著作權保

⁴⁹ 著作權法第10條之1；U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 12 – 24 (2025)。

⁵⁰ 最高法院106年度台上字第775號民事判決；Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991)。

護，仍可能因實質近似而落入侵權判斷。AI 介入所造成之關鍵影響，在於使「權利客體是否成立」與「利用行為是否構成侵害」兩種評價面向更易分離：生成成果即便未必足以支持原創性而取得著作權保護，仍可能因實質近似而引發侵權爭議。原創性之討論有必要回扣至可供檢驗之創作歷程與可保護表達之抽離，避免僅憑成果外觀形成推論而降低判斷之可預期性。

第三章 人工智慧服務與使用者創作互動模式之探討

第一節 人工智慧技術在內容創作中的應用現況

近年生成式人工智慧技術快速進入內容生產流程，從過去偏向「協助把素材整理好」的功能（例如：一鍵美顏與修圖、去背、照片變清晰、影片自動加字幕或自動剪輯），逐步擴展至可直接生成文本、圖像、音訊與影片之多模態服務。就實務運作觀察，AI 之所以能在創作領域迅速普及，與其服務型態的「平台化」與「介面化」密切相關：使用者多不需理解模型原理，而是透過提示詞、模板選單、參數滑桿、素材上傳與一鍵生成等方式，即可取得具有一定完成度的輸出；平台並常以預設風格、範例庫與推薦指令降低使用門檻，使生成行為更接近可重複的流程操作，而非傳統意義上由創作者自始至終掌握每一細節的表達建構。⁵¹

在內容類型上，文本生成廣泛用於文案撰寫、摘要改寫、腳本草擬與語氣轉換；圖像生成與影像處理則多見於社群貼文、廣告素材、電商商品圖、封面設計與視覺風格統一；音訊與影片面向，則包含配音、字幕、剪輯輔助、鏡頭腳本生成與局部畫面修補等。整體而言，創作流程呈現反覆迭代的互動節奏：使用者先以概括描述啟動生成，再依結果調整限制條件、刪增元素、改變風格或提供參考素材，並在多版本中篩選取捨，最後以後製工具完成拼接、重排與

⁵¹ Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), AI Index Report 2025, ch. 4 (2025)；Yihan Cao et al., A Comprehensive Survey of AI-Generated Content (AIGC): A History of Generative AI from GAN to ChatGPT, arXiv:2303.04226 (2023)。

整體整合。創作行為因此更像是「在系統提供的可能性空間中做選擇與安排」，而非單純由人或由機器分別完成。⁵²

此一應用現況對原創性認定的影響，主要不在於技術本身是否「具創意」，而在於創作過程中人類對具體表達之控制方式被改寫。平台預設流程與模板化設計，使大量輸出容易共享相近的結構，內容同質化的風險因而提高；同時，成果完成度與生成效率提升，也可能遮蔽創作貢獻的來源，使外觀上「看似精緻」的成果未必反映使用者在表達層次的自由選擇。相對地，部分使用者亦可能透過反覆限縮條件、版本取捨與後製重構，將生成結果導向特定敘事與配置，形成可辨識的個別化呈現。上述差異提示，本章後續所要討論的重點，將不以「是否使用 AI」作為二分，而是以人機互動的操作型態為觀察單位，分析不同互動模式下使用者的選擇、控制與可歸責性如何變動，並進一步影響原創性界限的判斷。⁵³

第二節 使用者與 AI 的創作互動模式

在我國現行體系下，著作權保護仍以「人類創作」為核心前提，主管機關亦多次指出，若僅由電腦演算自動完成、欠缺人類實質創意投入者，通常難以成立受保護之著作；反之，若使用者係以 AI 為工具而對成果之具體表達作出創作性安排，仍可能落入既有原創性架構之評價範圍。此一立場，並非預設任何 AI 參與即當然否定或肯定原創性，而是將爭點集中於「人類投入是否可被辨識、且其作用層次是否落在表達」。

就互動樣態而言，常見的一類是「模板化與預設效果導向」的生成流程。使用者多在平台既定介面中點選風格、濾鏡、卡通化或其他預設效果，系統依演算法直接輸出結果；使用者的行為較接近在既有選項中作取捨。智慧財產局曾以「照片卡通化、套用濾鏡調整光影、調色、模糊、黑白等效果」為例，說

⁵² WIPO, Artificial Intelligence and Intellectual Property ; Stanford HAI, AI Index Report 2025。

⁵³ Gao, Jingyu et al., The Impact of Generative AI on Creative Thinking: Evidence from ChatGPT, 5 Computers and Education: Artificial Intelligence 100172 (2023)。

明該類結果是否另成衍生著作而受保護，仍須回到是否有人類實際創意投入；若僅屬演算法差異而欠缺創作判斷之介入，則不宜僅因輸出形式改變而推定原創性成立。此種模式的重點在於：使用者多半難以指出其對細節表達的具體決定，因而在原創性與權利歸屬的論證上，往往需要更強的「介入事實」來支撐。⁵⁴

另一類為「提示詞迭代與結果篩選」的生成流程。使用者透過反覆輸入提示詞、調整限制條件與語氣風格，並在多次輸出間選擇、淘汰、再生成，逐步逼近欲呈現之效果。此模式在外觀上看似具有較多「操作步驟」，但在法學論證上仍必須避免以步驟多寡替代創作性判斷：提示詞可能停留於題材、概念或風格方向，未必直接落在可保護之表達；同時，著作權法以思想不受保護、表達受保護之基本分際，要求我們將可保護的評價焦點放在具體呈現，而非抽象構想。⁵⁵

再者，尚有「素材導入與轉換」的流程，亦即使用者提供自拍照、草圖、參考圖或既有文本，要求系統進行風格化、延展、改寫或合成。此類互動往往同時牽涉兩條評價線：其一是對原素材之利用是否觸及重製或改作的界線，其二是轉換後成果是否因人類創作性投入而具備新的原創性。就後者而言，我國實務在攝影著作的創作性判斷上，經常以拍攝主題、背景安排、構圖角度、光影處理，以及拍攝後之顯像、修改、組合等作為觀察創作性之線索；此亦提示在 AI 轉換情境中，若使用者對素材如何被裁切、如何拼接、如何配置光影與色調層次等，具有可被辨識的選擇與安排，則其貢獻較可能落在表達層次而具討論原創性的空間。反之，若轉換僅為一鍵套用且難以指出任何創作性取捨，則更接近純粹技術處理而非作者表達。

實務上，使用者常將多次生成結果再行改寫、重排段落、重新配圖、補上自寫內容，或將多張輸出拼貼為特定版面與敘事順序。此類型的法律意義在

⁵⁴ 經濟部智慧財產局，〈解釋資料檢索－電子郵件1140711〉。

⁵⁵ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 12 – 24 (2025)；著作權法第10條之1。

於：原創性不必然建立於「從無到有」的憑空創作，而可能體現在選擇、編排、重構與細節修改所呈現的個別化安排；但同時也會提高舉證要求，因為爭點不在「看起來像不像人做的」，而在於是否能把可保護的表達部分抽離出來，說明其如何由使用者的取捨所形成。主管機關就生成式 AI 的說明資料亦傾向以此邏輯處理：以 AI 為工具而有人類創意投入者，仍可在既有框架下討論保護可能；欠缺人類創意投入者，則難以直接援引著作權作為權利基礎。⁵⁶

以上互動模式之類型化，目的不在替任何一類模式預先貼上「有」或「無」原創性的標籤，而在建立後續分析可共同依循的事實框架：同樣是「使用 AI 生成」，其可歸責的創作貢獻可能落在截然不同的環節與層次。當爭點被拉回到可描述、可提出證據的操作流程後，原創性判斷才有可能在我國既有的「思想與表達分際」及「最低創作性」脈絡下被具體化，避免僅以成品觀感作出難以檢驗的結論。

第三節 AI 服務對創作原創性認定的潛在影響

就我國現行著作權法體系而言，原創性審查之核心難題，集中於下列判斷：當成果係由平台所提供之模型、介面模板與使用者之操作行為共同形成時，法院如何在可證明之事實基礎上，辨識並具體指認可歸責於使用者之表達選擇，並據以評價其是否達最低創作性門檻。智慧財產局在回覆生成式 AI 相關諮詢時，亦多從「著作權保護以人類創作為前提」出發，強調仍須回到個案中人之介入與其對成果表達的具體作用來評價。

AI 服務最容易改變原創性認定的，是「平台模板化」與「使用者選擇」之間的界線變得更難切割。智慧財產及商業法院在「go 票亮」網站案（112 年度民商訴字第 51 號）針對網頁編排與流程圖是否具原創性，採取的是相當典型的操作：把被主張保護的內容拆回其構成元素，檢視其是否只是常見版型、慣用符號與功能性資訊的例行排列。該案中，法院即認為首頁「關於我們」區塊的

⁵⁶ U.S. Copyright Office, Cancellation Decision re: Zarya of the Dawn；著作權法第 7 條。

版型、線條與幾何符號偏向一般化呈現，難以指出具有個別化的編排創意；但對於「關於我們」頁面以及「愛go票轉讓流程圖」，法院則能具體指認其在資訊取捨、配置關係與呈現順序上具有一定安排，因而肯認其可能成立可受保護的編輯著作或圖文編排成果。這類裁判邏輯對 AI 服務的提示在於：若使用者僅在平台既定模板或預設風格內「點選套用」，主張原創性時往往會被要求說明其超出預設的「個別化安排」何在；反之，若能指出其在素材選擇、內容取捨、版面結構與呈現順序上確有可辨識的決定，原創性論證才有落點。⁵⁷

AI 亦會把「技術操作」與「創作性」的關係重新拉開，迫使原創性審查回到更可檢驗的表達選擇。以攝影著作為例，最高法院在蘋果日報相關案件的新聞稿中，仍以拍攝者就取景位置、光線掌握、焦距與快門等所投入的獨立創意，作為肯認最低創意的理由。而智慧財產及商業法院在後續涉及商品照片的判決脈絡中，已明白指出：在智慧型手機普及、拍照模式自動化的現代，不能再把「是否手動調光圈、快門」當成創作性的核心指標，重點在於拍攝者是否就拍攝主題、角度、構圖等作出選擇與調整，客觀上得以呈現其思想與感情。這套論理可直接移植到 AI 服務：技術上「操作很多步」不必然等於有原創性，關鍵仍在能否指出使用者對文字、圖像的結構、細節、敘事與配置所作的具體取捨，並說明該取捨如何反映於最終表達。⁵⁸

在「後製」與「風格轉換」這一類 AI 常見用途上，我國立場更接近以既有改作、編輯著作與美術著作的框架處理，而不因工具從修圖軟體變成 AI 就當然改變門檻。智慧財產局就「AI 卡通化／濾鏡處理」等問題的回覆，基本態度是仍需看結果是否呈現新的表達創作性；若僅是依固定規則自動套用而欠缺可辨識的創作選擇，未必能成立受保護的成果。這意味著，在臺灣視角下，AI 強化、套風格、轉漫畫並不是「天然就會變成新作品」；主張原創性時，仍得把「新增表達」具體化，而不是停留在「我用了某種功能」的描述。

⁵⁷ 智慧財產及商業法院112年度民商訴字第51號民事判決。

⁵⁸ 司法院，〈蘋果日報照片案新聞稿〉；最高法院及智慧財產法院關於攝影著作原創性之裁判意旨。

AI 服務也會顯著提高「證據」在原創性認定中的比重。以網站內容或線上呈現為爭點的案件，實務上常透過公證網頁、留存版本差異與製作檔案，來支撐「誰做了什麼選擇」的事實基礎；「go 栗亮」案即可見公證與具體內容對照在認定上的功能。置於 AI 情境，能否提出提示詞歷程、參數設定、迭代版本、人工編修痕跡與取捨理由，往往比「成品看起來很精緻」更能支撐原創性主張，原因在於法院需要可驗證的路徑來排除：該成果只是平台預設、隨機輸出或通行模板的再現，而非使用者對表達所作的個別化安排。⁵⁹

最後，AI 服務使原創性與侵權風險之間更容易出現不對稱：在我國架構下，「能否取得著作權保護」與「是否可能侵害他人著作權」本屬不同層次的判斷，即便某一產出因人之創作性不足而難以主張權利，仍可能因重製或近似他人受保護表達而引發侵權爭議。⁶⁰

二、典型爭訟情境之推演：以「事實可描述性」取代表象判斷

生成式 AI 的普及，使原創性爭議更常以「流程」而非「結果」為中心發生。在既有著作權爭訟中，法院通常可透過草稿、底稿、拍攝檔案或設計檔，推斷作者對表達的形成具有控制；然在 AI 情境，若缺乏可回溯之生成紀錄與編修軌跡，裁判者容易以成果外觀作直覺推論，導致標準不穩。為避免此種不穩定，本文在本節以三種常見爭訟情境進行推演，示範如何將爭點回扣至「可描述、可指認、可提出證據」的事實命題，並將之對接我國最低創作性與思想／表達分際之既有路徑。

（一）模板化一鍵輸出與「薄著作」之範圍控制

第一種情境為高度模板化的產出：使用者在平台既定版型中點選主題與風格，系統即產出完成度高但結構趨同的圖文內容。此類案件的爭點，通常不在

⁵⁹ 智慧財產及商業法院112年度民商訴字第51號民事判決；民事訴訟法第342條以下。

⁶⁰ 著作權法第10條之1、第87條；U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. ii – iii (2025)。

於成果是否具有一定美感，而在於可保護表達是否真由使用者的自由選擇所形成。就思想／表達二分而言，使用者的點選多屬於題材與風格方向，往往更接近思想層次；若平台模板已預先決定段落結構、標題樣式、配色邏輯與圖文動線，使用者的介入即難以落入可保護表達。此時，較穩健的裁判路徑為：第一，先把版型、模板與慣用符號抽離為不可保護要素；第二，再觀察使用者是否在剩餘部分仍作出足以形成個別化安排的取捨，例如在文案的語句重寫、在資訊編排上重新排序、在圖像元素上進行局部重構；第三，即便肯認原創性成立，保護亦應聚焦於其新增與重構之部分，採「成立但窄保護」的薄著作思路，避免對通用模板形成事實壟斷。⁶¹

此種處理對 AI 情境尤為重要，原因在於模板化平台的同質化風險極高，若僅因成果完成度高即肯認原創性並給予廣泛保護，將使大量公共元素被權利化，並反向提高後續侵權比對與市場交易的不確定性。相反地，若能在理由中清楚指出：平台預設決定了哪些部分、使用者在哪些位置仍保有自由選擇、並將保護核心限縮於該自由選擇所形成的具體表達，則既能維持低門檻原創性立場，也能避免保護浮濫。

（二）多輪提示與版本取捨：以「收斂軌跡」辨識控制密度

第二種情境為多輪提示與版本取捨。使用者可能以反覆提示、調整限制條件、排除不符版本，逐步逼近欲呈現之效果。此類案件最常見的論證陷阱，是將「提示輪數」等同「創作性投入」。然而，提示輪數本身僅是行為量，未必能對應可保護表達；法院仍須回答：使用者的介入是否作用於表達層次，並在成果中留下可指認的個別化安排。

在方法上，可採取「收斂軌跡」作為事實載體。所謂收斂軌跡，係指使用者在多輪迭代中，不僅增加指令，而是以一致的評價準則與限制條件，逐步排

⁶¹ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 18 – 24 (2025)；智慧財產及商業法院112年度民商訴字第51號民事判決。

除偏離方向的輸出，使成果在結構、語氣、構圖或元素關係上呈現可預期的趨勢。若使用者能提出提示紀錄與版本序列，並說明其取捨理由與目標一致，則其介入較可被理解為對表達形成的控制；反之，若僅大量抽樣後任意擇一，或提示內容多為題材與風格關鍵字而欠缺對結構與細節的限制，則難以由取捨行為本身推認其對表達具有可歸責性。

以文字生成為例，收斂軌跡可呈現在段落安排的穩定化、敘事視角的一致化、用語風格與修辭策略的固定化，以及禁用語彙或必備句型的反覆適用。以圖像生成為例，收斂軌跡可呈現在構圖骨架、視覺焦點位置、元素比例關係與色彩層次的逐步固定。這些特徵之所以重要，在於它們可被具體指出並與提示與取捨行為建立因果連結，使裁判理由得以具體化，而非停留在「使用者有投入」的抽象描述。

（三）生成後編修、拼接與重構：以「表達核心」作為判準落點

第三種情境為生成後編修、拼接與重構。使用者可能將多次生成結果加以改寫、重排段落、補入自寫內容，或將多張生成圖像拼貼成特定版面與敘事順序。此類案件通常最能承載「可歸責的表達選擇」，原因在於：原創性不必然來自從無到有的創作，而可體現在選擇、編排與重構所形成的整體結構。惟同時也存在另一個風險：若編修僅為形式性處理，則難以觸及表達核心，對最低創作性的支撐力有限。

因此，判斷的落點應回到「是否觸及表達核心」。文字作品的表達核心常體現在段落結構、論證脈絡、語句組織與修辭節奏；圖像作品的表達核心常體現在構圖關係、元素配置、視覺動線與層次關係。使用者若能指出其編修如何改變上述核心要素，例如重寫關鍵段落以改變敘事視角、重排資訊順序以形成新的論證脈絡、重新配置元素位置以改變視覺焦點，則其貢獻較可被評價為創

作性投入。反之，若僅更換字體、調整亮度或一鍵套風格，而不影響核心配置，則更接近技術處理。⁶²

以上三種情境的共同結論在於：AI 介入並未要求另造原創性標準，而是要求將既有最低創作性之語彙轉譯為可檢驗的事實敘事。模板化情境強調範圍控制，多輪提示情境強調收斂軌跡，後製重構情境強調表達核心。透過此種推演，原創性判斷得以在不同平台設計與使用強度下維持一致的裁判方法，並降低因技術黑箱而產生的任意性。

三、證據呈現與主張密度：以「三層文件」完成可歸責性之證成

為使前述推演在實務上可運作，權利主張者宜以「三層文件」方式呈現證據。第一層為生成紀錄：包含提示詞與關鍵參數版本、各輪輸出時間戳、版本序列與最終採用版本標記。第二層為取捨說明：就版本淘汰與採用提出理由，並指向成果中可對應的位置，讓法院得以理解取捨標準如何作用於表達。第三層為編修軌跡：提出工作檔、修訂痕跡、段落重排或圖層變更紀錄，使法院能夠把「人工介入」定位在表達核心而非形式調整。⁶³

此三層文件的目的不在於增加當事人負擔，而在於將原創性爭議從抽象價值判斷轉化為可驗證的推理鏈：使用者介入是否存在、介入是否作用於表達、以及保護範圍應限縮於何處。當證據呈現能支持此一推理鏈，法院亦更能在理由中完成「抽離不可保護要素—指認可保護核心—範圍控制」的層次化說理，使 AI 情境下的原創性認定保持可預期性。

第四章 國內外著作權法下 AI 生成內容原創性認定之比較研究

第一節 國內原創性認定標準與 AI 內容適用性

⁶² U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 24 – 27 (2025)。

⁶³ Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), C2PA Technical Specification。

我國著作權法採「創作保護主義」，原則上著作完成即受保護，並不以登記為要件；問題的關鍵不在形式程序，而在於系爭成果是否屬「著作」。依現行法，「著作」係指文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，並要求「創作」係基於著作人之精神活動而完成；著作人則為「創作著作之人」。因此，原創性作為保護門檻，其功能在於把可保護之表達與思想、事實、通用元素等公共領域資源區分開來，避免以著作權壟斷本應自由利用之內容。⁶⁴

在我國實務與主管機關之解釋脈絡中，原創性通常被操作為「獨立創作」與「最低程度創意」的結合：獨立創作著重作品是否由作者自行完成、非抄襲他人既有表達；最低程度創意則採低門檻立場，不以藝術性、品質或市場價值作為判準（美學不歧視），只要仍可辨識作者在表達層次有一定自由選擇，即可能跨越門檻。此一低門檻同時意味「薄著作」現象：即使成立原創性，保護範圍仍可能因通用元素或功能性限制而被限縮，侵權比對需更聚焦於可保護部分。⁶⁵

生成式 AI 內容之適用性，需先回到上述「著作—著作人—創作」的基本結構。主管機關就生成式 AI 相關諮詢之意見，明確將 AI 參與情境區分為「以 AI 為工具」與「AI 自動生成」兩大類：若係自然人將 AI 作為工具使用，並於生成前後對成果之具體表達作成實質取捨、修正或編排，使成果得以反映其創作性判斷，仍可能在既有原創性框架下討論；反之，若由 AI 獨立運作自動完成、欠缺自然人精神創作之投入，通常難以以著作權法主張其成果為「著作」。

上述區分的法學意義在於：我國並未因 AI 的出現而另設一套「AI 原創性」標準，而是要求個案把「人之貢獻」具體化到表達層次。這也使原創性論證的重心，從「是否使用 AI」移到「使用者究竟在哪些可保護的呈現上作出決定」。以常見的卡通化、濾鏡套用等功能為例，主管機關指出其是否構成受

⁶⁴ 著作權法第3條第1項第1款、第5條、第10條及第10條之1。

⁶⁵ 經濟部智慧財產局，〈著作權基本概念〉。

保護成果，仍須視是否有人類實質創意投入；若僅屬依固定規則自動套用、難以指出創作性取捨，並不宜僅因外觀改變就推定原創性成立。⁶⁶

進一步言之，在 AI 生成流程中，「提示詞」或「題材指示」本身往往更接近思想、概念或製作方向；若使用者的介入僅止於抽象描述，且成果主要由模型依預設機制產出，原創性主張容易欠缺著力點。相對地，若使用者能說明其如何透過限制條件、版本取捨、段落重排、圖文配置、局部改寫與後製整合，將生成結果導向特定敘事結構或視覺配置，並使最終呈現具有可辨識之個別化安排，才較可能對應到我國所要求的「最低程度創意」。此處特別需要注意：我國原創性判斷並不把「操作步驟多寡」當成替代指標；步驟可以是事實線索，但仍須回到其是否作用於可保護之表達，才能與原創性門檻接軌。

在舉證層面，AI 生成內容的原創性主張，往往不能只靠作品本身「看起來有創意」或「完成度很高」來成立。因為法院或主管機關需要確認的是使用者究竟在哪些地方作出決定，並且這些決定是否反映在作品的具體表達上。提示詞怎麼下、生成了幾個版本、為何選這一版、後續改了哪些文字或圖像、是否有拼接重排或再製作，這些流程資料通常比單看成品更能說明人類投入與可歸責性。⁶⁷

因此，在臺灣法制視角下，AI 生成內容的「可保護性」不是抽象的價值判斷，而是能否把人的控制、取捨與安排落實到可被指出的表達要素；一旦無法將人的貢獻具體化，原創性門檻即難以被穩健跨越。這樣的處理路徑雖維持體系一致性，卻也預告了後續爭點會集中於：何種程度的提示、選擇與後製，足以構成「最低程度創意」；以及在平台模板化、預設風格高度介入的情境下，如何區分可保護之個別化安排與不可保護之通用結構。

⁶⁶ 經濟部智慧財產局，〈解釋資料檢索－電子郵件1140711〉；U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 11 – 27 (2025)。

⁶⁷ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 24 – 27 (2025)；Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA)。

第二節 美國、歐盟、日本及中國原創性認定與爭議

生成式 AI 進入內容產製後，各法域面對的共同問題並非「AI 會不會創作」，而是：當成果的具體表達由模型運算、平台介面設計與使用者操作共同促成時，何種人類投入得被視為可歸責於作者、並足以跨越原創性門檻。比較法上可觀察到兩條拉扯：一方面要避免把抽象構想、題材或一般性指令「權利化」而壓縮公共領域；另一方面也要保留人機協作下人類對表達的選擇空間，使既有的「獨立創作＋最低程度創作性」仍能落實於可檢驗的事實。下述以近年較具代表性的案例與官方文件，整理美國、歐盟、日本與中國在原創性認定上採取的切入點，並提出對我國可能較具啟發性的爭點。⁶⁸

美國法的特色，在於以「人類作者性」作為制度前提的語氣最為明確，並透過登記實務把「可保護部分」與「不可保護部分」切割得相對細緻。D.C. Circuit 於 *Thaler v. Perlmutter* 一案維持著作權局拒絕登記之處分，核心理由在於：美國著作權法長期以來係以人類作者為預設，純由非人類創作之成果不落入其規範想像；法院並未討論 AI 系統是否具有「創造力」，而是把問題回收到法律所稱「author」與「work of authorship」在體系上的歷史理解與結構定位。此種處理路徑的意義在於：在「全自動生成」的極端情境，美國傾向直接以作者性門檻排除，而不把爭點改寫成「AI 也算作者」或「應另設權利」的政策辯論。⁶⁹

更具實務操作性的，是美國著作權局近年以政策聲明、覆審決定與報告形成的「部分保護」路徑。2023 年政策聲明已明示：含 AI 生成素材的作品，若申請人僅就 AI 產出內容主張權利，通常不符人類作者性；但若申請人對作品作出可保護的選擇、安排或編修，仍可能就其人類貢獻部分成立保護，並要求

⁶⁸ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 28 – 31 (2025)；文化庁，〈AIと著作権に関する考え方について〉（2024年3月15日），https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94024201_01.pdf（最後瀏覽日：2026年5月14日）。

⁶⁹ *Thaler v. Perlmutter*, 130 F.4th 1039 (D.C. Cir. 2025)。

申請時揭露與排除 AI 生成部分。2025 年《Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability》報告延續此一方向：不把「是否使用 AI」視為否定原創性的決定因素，而是檢視人類是否對最終表達的「可保護要素」具有創作性控制；報告亦反覆提醒，單純提示詞多屬指令或構想的傳達，未必能直接等同於作品的具體表達。在美國語境下，提示詞的法律地位因此被放在「思想—表達」分際之中討論：提示詞可以顯示意圖與方向，卻不當然構成對輸出內容之作者性貢獻，除非提示詞本身已達可被視為文字表達的獨立作品，或其與後續人類編修共同形塑了可辨識的表達內容。⁷⁰

Zarya of the Dawn (Kashtanova) 案在登記實務上凸顯「保護客體切割」的操作方式。美國著作權局於審查時，肯認申請人就文字內容及整體圖文配置所為之選擇、編排屬人類創作貢獻，得作為登記標的；同時，對於由 Midjourney 產出之圖像部分，則認其欠缺人類作者性而不納入保護範圍，並以調整登記主張範圍之方式處理同一作品中可保護與不可保護成分並存之情形。這種作法對我國的提示在於：若我國未來面臨 AI 輔助作品之權利主張，爭點可能不在「整件作品一刀切」，而在於能否把可歸責於人的表達部分具體指出、並以範圍控制避免保護外溢。⁷¹

同一脈絡下，Review Board 對 Théâtre D'opéra Spatial 的覆審決定亦相當具指標性：即使申請人描述其以多輪提示詞反覆調整，仍被認為最終圖像的具體表達主要由系統決定，申請人未能證明其對可保護表達要素具有足夠的作者性控制；決定書因此把討論焦點放在「人是否決定了表達的樣貌」，而非「人做了多少操作」。此處可形成一個值得拷問的學術爭點：在生成系統日益提供局部控制（如遮罩、筆刷、區域重繪、參考圖約束、風格鎖定）後，何種程度的可預測性與可重現性，才足以把人類投入理解為對表達的「決定」而非僅是「觸發」？美國目前的答案偏向保守，並將不確定性風險內部化為「不保護 A

⁷⁰ U.S. Copyright Office, Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 88 Fed. Reg. 16190 (Mar. 16, 2023)；U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. ii – iii (2025)。

⁷¹ U.S. Copyright Office, Cancellation Decision re: Zarya of the Dawn (VAu001480196) (Feb. 21, 2023), 。

I 生成部分」，由人類透過後續編修或選擇安排去建立可保護的表達層次；此一保守性是否會在技術演進下鬆動，仍有觀察空間，但其方法論已清楚：以可檢驗的控制與作者性連結，取代對成品外觀的直覺評價。⁷²

歐盟法的特色，並非已有大量 AI 生成內容判決，而是其原創性基準一開始就採「作者自身的智力創作」（author's own intellectual creation），並以「自由且具創作性的選擇」作為判準核心。CJEU 自 Infopaq 以來即反覆強調此一標準，並在 Painer 案對攝影作品進一步具體化：作者得以透過構圖、取景、光影、角度等自由選擇在作品中留下個人印記，原創性即在此處成立；若表達完全受技術功能或規則拘束而缺乏自由選擇，原創性即難以成立。Cofemel 案則再次確認，歐盟法不以美學價值作為要件，而仍回到是否存在足以反映作者個性的自由創作選擇。把此標準放入 AI 情境，推論上會呈現一個重要分流：若使用者對輸出結果缺乏可理解為「自由創作選擇」的控制，成果即難以被視為其智力創作；反之，若使用者在生成前後就結構、細節、配置、取捨進行可辨識的創作性決定，或將多個輸出加以選擇、編排、重構形成新的整體，仍可能以既有編輯著作、改作或整體表達的思路評價其原創性。歐盟的優勢在於：其原創性語彙本來就能用「自由選擇—個人印記」來說明為何某些 AI 協作成果仍可成立、某些則不行；不足之處在於：在缺乏 AI 專屬判例前，這套語彙如何落實到證據與歸責，仍需各會員國逐步累積案件。⁷³

值得注意的是，歐盟 2024 年通過之 AI Act 並非著作權法，但其對通用 AI 之透明度、技術文件與資訊提供義務，可能在爭訟上間接影響「可證明的創作過程」與「可歸責性」的取得成本。就我國比較法研究而言，這提供另一個切入點：原創性認定未必要靠改寫實體門檻，亦可能透過程序性與資訊性規範

⁷² U.S. Copyright Office Review Board, *Théâtre D'opéra Spatial* (Sept. 5, 2023)。

⁷³ *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening*, C-5/08, EU:C:2009:465；*Painer v. Standard VerlagsgmbH*, C-145/10, EU:C:2011:798；*Cofemel — Sociedade de Vestuário SA v. G-Star Raw CV*, C-683/17, EU:C:2019:721。

（如紀錄保存、揭露、標示）讓法院更容易辨識人類的表達選擇位置，從而降低「看起來很像作品、但說不清誰做了什麼」的裁判困境。⁷⁴

日本法的特色，則在於著作權法上「作品」概念本身即以「思想或感情之創作性表現」為中心，文化廳近年文件亦多沿此語彙處理生成式 AI。文化廳相關整理指出，若生成物僅由 AI 自動產生而難以認定其中有人類的創作性表現，通常不被視為著作權法上作品；若人類就內容表達作出創作性加工、選擇與安排，仍可能在既有框架下成立保護。日本的討論因此較少把焦點放在「要不要承認 AI 作者」，而偏向把 AI 定位為工具，要求回到人的思想感情如何被外化為表現。對臺灣比較研究而言，日本經驗的可取之處在於其概念界線清楚：以「思想感情之創作性表現」作為篩選器，能在理論上排除純粹機械或隨機生成，避免把「結果看起來很美」誤當作法律上的創作性；但也因此引出爭點：在生成式 AI 實務中，使用者的創作性往往不是以直接書寫或繪製呈現，而是透過提示詞、參考素材、迭代取捨與後製整合外化，法院若僅抓住「是否直接表現思想感情」的傳統語感，可能會低估「選擇、編排、重構」這類間接表現的創作性。日本目前多由政策文件先行鋪陳，實務判例仍有待累積，反而使其更適合作為我國未來行政指引或解釋論建構的參照，而非可直接搬用之裁判結論。⁷⁵

中國近年案例的特色在於以個案裁判密集回應「提示詞、參數、迭代」能否構成作者性投入，並逐步把討論推向可操作的要件化。較早且經常被引用的是「Dreamwriter」案（深圳南山法院），法院肯認涉案財經文章符合著作權法上作品要件，並認定權利歸屬於提供系統並完成產製流程之企業，形成「AI 系統生成但仍可由權利主體承擔作者地位」的路徑。此案在比較法上的價值，不在於它是否足夠細緻區分人機貢獻，而在於它揭示一種制度直覺：面對自動化

⁷⁴ Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence, arts. 50, 53, 56, OJ L 2024/1689, 12 July 2024；European Commission, General-Purpose AI Code of Practice (July 10, 2025), <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/contents-code-gpai>（最後瀏覽日：2026年5月14日）。

⁷⁵ 日本著作權法第2條第1項第1號、第30條之4；文化庁，〈AIと著作権に関する考え方について〉（2024年3月15日）。

內容，法院可能透過「由誰組織、控制與完成生成流程」來安排權利歸屬，以維持交易秩序與責任承擔。問題也在此：若僅以流程控制或投資者地位取代表達層次的創作性判斷，容易滑向我國實務已明確否定的「汗水原則」式保護，公共領域可能因而被不當壓縮。⁷⁶

近年更具爭點的是北京互聯網法院 2023 年關於 Stable Diffusion 生成圖像的案件（常被稱為「AI 生成圖第一案」）。法院在該案中肯認生成圖像可作為美術作品受保護，並將重點放在原告對生成過程的具體介入（例如提示詞、參數設定、取捨等）是否足以反映其智力投入，進而把原告定位為作者。這個判決常被解讀為「提示詞工程即可產生著作權」，但若細讀其論證脈絡，較精確的爭點其實是：在缺乏傳統手工創作痕跡的情境，法院如何以「可描述的控制行為」去對接原創性要件；它不是在宣告 AI 本身具作者性，而是在把作者性落點安置於使用者的介入事實。此一路徑對我國的啟示是雙面性的：優點是它提供了一套可把爭點具體化的問法；風險在於，一旦「提示詞+參數」被過度寬鬆地等同於表達創作，思想與表達二分可能被侵蝕，使用者對構想的描述會被誤轉為對表達的排他，反而提高後續侵權比對與公共元素切割的成本。⁷⁷

中國最高人民法院知識產權法庭與地方法院近年的案例整理，已開始對此風險作出回應。2025 年張家港法院涉生成式 AI 圖像案（透明藝術椅）即認為原告僅提供創作構思與提示詞，且未能提出足以證明其在表達層次具有個性化選擇的證據，因而否定其著作權主張；判決並明確指出提示詞較接近思想層次，僅憑此難以主張作品。同年上海黃浦法院「提示詞著作權」案更直接把審查對象放在提示詞本身，認定涉案提示詞多為無序羅列的描述性指令，缺乏表達上的獨創性與結構化呈現，屬思想或指令集合而不構成作品，遂駁回原告主張。這兩案共同呈現一個趨勢：中國司法在承認「AI 生成鏈條中可能存在人類作者性」的同時，開始把門檻拉回到「表達是否具個性化呈現」與「證據是否足以支撐可歸責性」，避免提示詞被泛化地權利化。對我國比較研究而言，這

⁷⁶ 深圳市南山區人民法院（2019）粵0305民初14010號民事判決（Dreamwriter案）。

⁷⁷ 北京互聯網法院（2023）京0491民初11279號民事判決（李某某訴劉某某侵害作品信息網絡傳播權案）。

些案例比「北京第一案」更具警示意義：它們把思想／表達二分重新放回審查中心，並要求當事人就創作過程提出可檢驗的事實。⁷⁸

綜合四法域之處理路徑，可歸納出若干足以支撐我國後續論證的爭點脈絡。其一，AI 情境下原創性審查將更倚賴「可歸責性」的證據化：美國透過登記主張範圍之切割與揭露要求，使可保護部分得以被具體指認；歐盟雖未必以著作權規範直接切入，但 AI Act 所強調之透明度與資訊提供義務，可能在爭訟上降低資訊不對稱；日本以「思想或感情之創作性表現」作為作品要件的核心語彙，使判斷起點相對清楚；中國則在案例累積中，逐步將提示詞、構思與表達之界線拉回至可檢驗的要件操作。其二，提示詞之法律定位多將回扣思想／表達二分：在美國與中國近期案件中，對於一般性、羅列式或功能性之提示內容，多傾向評價為指令或思想層次之描述，除非其本身已呈現具體且可受保護之文字表達；歐盟「作者自身智識創作」及日本「思想感情之表現」的理論基礎，亦較能支撐同樣的區分。其三，AI 生成爭議與保護範圍的厚薄往往連動：即使肯認特定人類介入足以跨越最低門檻，仍須將保護客體限縮於使用者實際形成之選擇、編排與具體安排，否則保護將外溢至平台模板、模型傾向或公有素材，並使後續侵權比對欠缺可預期性。上述脈絡與我國既有的最低創作性、思想／表達分際及薄著作之範圍控制並不相悖；比較法的意義，在於提供更可操作的論證與審查路徑，使 AI 情境下的原創性判斷得以回到可證明之創作事實，以及可抽離、可界定之可保護表達。⁷⁹

第三節 各法域比較分析與啟示

一、比較視角與審查焦點

⁷⁸ 關於中國大陸近年生成式 AI 案例之整理，參見最高人民法院及各地互聯網法院發布之人工智慧與著作權典型案例；相關案例仍宜以正式判決全文為準。

⁷⁹ 比較法綜合參見U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, p. 28 - 31 (2025)；European Commission, General-Purpose AI Code of Practice；文化庁，〈AIと著作権に関する考え方について〉。

生成式 AI 進入創作流程後，各法域在「是否承認生成結果可成為著作」的立場看似分歧，實務操作卻逐漸收斂到同一個核心問題，也就是如何在可證明的事實基礎上，辨識生成結果中哪些具體表達選擇可歸責於自然人，並據以判斷是否達到最低創作性。就近年判決與行政決定的理由結構觀察，審查焦點通常圍繞三個面向展開：第一，人類作者性作為權利保護的入口門檻；第二，使用者對生成過程的控制程度與其對最終表達之可歸責性；第三，使用者能否提出足以支撐「因果鏈」的證明資料，例如提示詞、參數、迭代過程、人工後製與選擇編排等紀錄。⁸⁰

二、主要法域之近期實務取向

（一）美國

美國近年以「人類作者性」作為最明確的門檻，並透過個案逐步細緻化何種介入可被視為作者性貢獻。其一，著作權局在 2023 年「Zarya of the Dawn」案的處理方式具有指標性，決定承認作者對文字內容，以及對文字與圖像之選擇、協調與編排的貢獻，但要求將 Midjourney 生成圖像部分排除於權利主張之外，理由即指向生成圖像之具體表達未必能歸責於申請人。其二，著作權局複審委員會在 2023 年「Théâtre D'opéra Spatial」案中，進一步否定僅以大量提示詞迭代與一般性後製，即可取得對整體圖像之權利主張，並強調使用者對於系統如何將提示詞轉換為具體視覺細節，難以認定具有最終的創作控制。其三，D.C. Circuit 於 2025 年 Thaler v. Perlmutter 判決中，再次以法體系內部結構論證「作者」概念與權利配置、保護期間等制度設計相互扣連，從而確認純由 AI 自主生成且缺乏人類作者投入者，不具可登記性。⁸¹

綜合而論，美國路線可被理解為以「可歸責的表達選擇」為權利邊界，並把提示詞視為可能的創作工具之一，但不當然等同於對生成結果之作者性支配。

⁸⁰ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 28 – 31 (2025); Thaler v. Perlmutter, 130 F.4th 1039 (D.C. Cir. 2025)。

⁸¹ U.S. Copyright Office, Cancellation Decision re: Zarya of the Dawn; U.S. Copyright Office Review Board, Théâtre D'opéra Spatial。

（二）英國

英國在條文層次保留「computer-generated works」的作者擬制設計，將作者歸於「作成必要安排之人」。然而，近期重大訴訟較集中於模型訓練與輸出侵權的爭點配置，顯示「生成結果是否構成受保護著作」在訴訟實務上常與「訓練資料使用」及「輸出是否再現他人作品」交織處理。以 Getty Images v Stability AI 一系列程序判決觀察，法院已將訓練與輸出主張切分為不同侵權路徑，並反覆凸顯取證與地域連結的重要性，亦即主張方需要具體化被告在英國境內之相關行為與證據基礎。由此可見，縱有作者擬制的條文背景，英國實務仍可能回到可證明的行為與可歸責性材料來處理爭點，尤其在生成式系統跨境部署的情境下更是如此。⁸²

（三）歐盟及其會員國

歐盟層級長期以「作者係自然人」的理念作為基調，近年出現的會員國個案，亦多以舉證與作者性定位作為切入點。2024 年捷克布拉格市法院（Prague Municipal Court）針對 AI 生成圖片之爭議，法院除強調作者須為自然人外，也以原告未能提出足以證明其如何指示模型、提示詞如何導向特定結果的資料為由，否定其權利主張，並傾向將提示詞定位為主題或構想層次而非可受保護之表達。⁸³

另一方面，歐盟在訓練資料面向的案件進展更具體。德國漢堡地方法院於 2024 年 Kneschke v LAION 案中，認定 LAION 為建立資料集而下載、比對與篩選網路圖片之行為，落入德國法關於研究型文本與資料探勘例外的射程，並討論權利人以「機器可讀」方式提出保留（opt-out）之要求。其後，漢堡高等法院於 2025 年 12 月 10 日判決駁回上訴之消息，亦顯示歐盟體系在訓練資料議題上，傾向以例外規範與保留機制形成可操作的合規路徑，而非僅以抽象的創新鼓勵或道德評價來處理。⁸⁴

⁸² Copyright, Designs and Patents Act 1988, ss. 9(3), 178 (UK) ; Getty Images (US), Inc. v. Stability AI Ltd [2023] EWHC 3090 (Ch)。

⁸³ M ě stský soud v Praze, sp. zn. 10 C 13/2023 (11 Oct. 2023 ; 2024 年公開報導)。

⁸⁴ Landgericht Hamburg, Urteil vom 27.9.2024 - 310 O 227/23, Kneschke v. LAION e.V. ; Directive (EU) 2019/790, arts. 3 - 4。

因此，歐盟路線可概括為兩點：一方面對輸出之作者性採較嚴格的人類創作定位，另一方面對訓練資料採例外與保留機制的制度化治理。

（四）中國大陸

中國大陸在 2023 年北京互聯網法院 *Li v. Liu* 案中，明確肯認在特定事實結構下，AI 輔助生成之圖片得構成受保護作品。法院的論證重點並非抽象肯定「AI 作品」，而是細緻回到使用者在提示詞設計、參數設定、反覆調整與最終取捨等過程中所呈現的個性化選擇與安排，並將此視為足以支撐獨創性與權利歸屬的智力投入。⁸⁵

此一取向對比較法的重要性在於，即便其結論較為開放，實務仍以可被證明的創作介入作為支點，並未走向將模型輸出一概推定為受保護成果。

（五）日本

日本文化廳近年針對生成式 AI 與著作權的整理，核心仍圍繞人類創作貢獻與個別案件之具體事實評價，並坦承相關裁判累積尚有限，制度討論多仰賴既有著作權理論對「創作性」與「表達」的內在要求來進行延伸。就比較法脈絡而言，日本材料較能提供的是審查框架與行政解釋的整理方式，而非以大量判決形成可直接套用的要件公式。⁸⁶

三、對我國之啟示

（一）以可歸責的表達選擇具體化最低創作性

前述各法域材料所呈現的共同難題，在於生成流程由模型運算、平台介面與使用者操作共同塑形時，最低創作性的判斷若僅停留於抽象敘述，法院難以在判決理由中完成可檢證的推論鏈。因而，本節對我國之啟示，不在於另立「AI 作品」之特別類型，而在於將既有原創性審查中關於「個別性」與「最低創作性」的要求，改以可歸責的表達選擇加以具體化，使審查客體從「生成結果本身」轉向「自然人對最終表達所作之具體決定」。如此處理，才能同時維

⁸⁵ 北京互聯網法院（2023）京0491民初11279號民事判決。

⁸⁶ 文化庁，〈AIと著作権に関する考え方について〉（2024年3月15日）。

持我國原創性理論對表達保護與思想不保護的界線，也能避免將系統預設、模型能力或機率性輸出直接轉化為權利主張的基礎。⁸⁷

在操作層次上，最低創作性的判斷可以落在「表達要素—人為介入—可歸責性」三者的對應關係。權利主張者首先需界定其所主張之表達範圍，亦即作品中何種內容、結構、配置、色彩關係、敘事節奏、語句組織或視覺層次屬於其欲取得保護的標的，避免以整體輸出籠統主張而使審查失焦。其次，需說明其介入並非僅停留於題材、概念或一般性指令，而是具體作用於上述表達要素的形成，例如對構圖關係、元素排列、風格特徵與細節呈現提出具方向性的限制，並透過迭代修正使結果收斂於特定表達。再者，若使用者的貢獻主要體現在多次輸出之間的比較、淘汰與選定，或在多素材之間的取捨、編排與整合，則應將「選擇與編排」本身作為可歸責性承載點，論證其如何形成具體的結構安排與整體表達效果，而非僅是機械性的挑選。前述對應關係能否成立，關鍵不在於使用者投入時間長短或提示詞數量多寡，而在於其介入是否足以被描述為對表達的實質決定，並可合理排除僅係系統預設或隨機抽樣所致的可能性。

可歸責性的具體化，亦必然牽動證明結構的安排。生成式 AI 個案中，創作事實往往不以單一「完成時點」呈現，而是散見於提示詞歷程、參數設定、版本序列、工作流紀錄、圖層檔與後製軌跡等資料，最低創作性的判斷遂高度依賴該等資料能否支撐「介入—控制—表達」的可驗證連結。就我國實務可行性而言，與其在抽象層次爭論提示詞是否等同筆觸，更具體的論證路徑是要求主張權利者提出足以重建其決策過程的資料，並說明該決策如何導向具體表達；在欠缺此等資料時，法院即難以確認表達選擇之歸責，最低創作性亦欠缺可評價的事實基礎。透過此一寫法，最低創作性不再是一句概括性判語，而成為能夠在判決中逐步指認、逐步驗證的審查命題，並可與前述各法域對「控制程度」與「可歸責性」的理由結構直接對接。⁸⁸

⁸⁷ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. ii - iii, 24 - 31 (2025)；經濟部智慧財產局，智著字第11310015440號。

⁸⁸ Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), C2PA Technical Specification；Content Authenticity Initiative, Content Credentials, <https://contentauthenticity.org/>（最後瀏覽日：2026年5月14日）。

第五章 人工智慧服務平台商業模式與著作權保護挑戰

第一節 人工智慧服務平台的商業模式概述

本章所稱「人工智慧服務平台」，係指以生成式模型之推論能力為核心，透過網站、App、外掛或 API 提供文字、圖像、影音或程式碼之生成、改寫、修復、風格化等服務。就著作權法的分析而言，本節採取的商業模式概念，並不以定價或計費作為區分標準，而以平台「如何組織生成流程」與「如何配置權利與責任」作為觀察重點。原因在於，平台的產品設計與營運安排，會直接決定三個可操作的事實面向：使用者對具體表達要素之控制是否可歸責、平台是否留存足以支撐原創性判斷的過程資料、平台條款如何安排輸出內容的使用與風險負擔。美國著作權局 2025 年 1 月公布之《Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability》亦以「人類作者對足夠表達要素的決定」作為可保護性判準核心，並明確指出僅以提示詞促成輸出通常不足以構成人類作者性。

89

一、以生成流程為中心之平台類型化

（一）一鍵輸出型平台

此類平台的服務特徵在於「少量提示即可即時產出」。使用者多在單次或少數輪指令輸入後取得結果，而結果之具體呈現（例如風格走向、細節呈現、畫面元素配置）主要由模型推論與平台既定規則塑形，包括預設參數、風格選項與安全過濾等。實務爭議因而常回到一個可具體化的事實判斷：在高度自動化流程中，使用者是否仍能被辨識為對「具體表達要素」作出可歸責的創作選擇；若使用者僅停留在概念指示而無從指出其對表達層面的決定，則作品容易面臨作者性門檻的阻卻。

⁸⁹ OpenAI, Terms of Use (effective Jan. 1, 2026), §§ Using our Services, Content, Copyright complaints, <https://openai.com/policies/terms-of-use/>（最後瀏覽日：2026年5月14日）；European Commission, General-Purpose AI Code of Practice。

此一界線在美國 *Thaler v. Perlmutter* (D.C. Circuit, 2025 年 3 月 18 日) 中呈現得最為清楚。該案申請人主張系爭作品由其 AI 系統自主生成，並未主張存在可歸責於自然人之創作投入；法院維持不予著作權登記之結論，理由重點即在於著作權保護以人類作者性為前提，欠缺人類作者性之自主生成內容不具登記基礎。

同類平台亦常在侵權脈絡下被檢驗其輸出機制是否導向「再現或衍生」他人著作。以 *Disney Enterprises Inc. v. Midjourney Inc.* (C.D. Cal., 2025 年 6 月 11 日起訴) 為例，多家權利人主張 Midjourney 之影像生成服務在未獲授權下仍可依使用者提示生成大量與其著名角色高度相似之影像，涉及直接與間接侵權；本案之起訴日期、法院、案號 (2:25-cv-05275) 及起訴狀等程序資料，已由 CourtListener 公開卷宗頁面直接呈現，足以作為本文引用本案基本訴訟事實與主張類型之依據。⁹⁰

由此可見，一鍵輸出型平台的爭議結構通常同時牽動「作者性／最低創作性」與「侵權風險」兩條主軸，且兩者都需要回到平台流程與使用者介入的具體事實加以判斷。

(二) 工具整合型平台

此類平台將生成能力嵌入既有的修圖、剪輯、排版、寫作或設計流程中，使用者除取得候選輸出外，仍以選擇、取捨、編排、局部改寫、重製與後製等操作完成最終成品。其著作權意涵在於，人類介入較容易被具體化為「可歸責的表達選擇」：例如對內容結構、段落語氣、畫面元素位置、剪接節奏與整體編排的取捨。這也是美國著作權局在 2025 年報告中所反覆強調的可保護性典型場景之一：AI 作為工具支援人類創作，或人類對輸出進行創作性安排與修改，使人類表達在結果中可被辨識。

(三) 工作流程平台型

此類平台的商業重心在於「流程」而非單次輸出：平台以多輪提示、版本迭代、局部重繪／重寫、遮罩或分層控制等功能，促使使用者在生成過程中反

⁹⁰ *Disney Enterprises, Inc. et al. v. Midjourney, Inc.*, No. 2:25-cv-05275 (C.D. Cal. filed June 11, 2025)。

覆作出可描述、可對照的表達決定。此類安排對著作權保護的影響，常體現在證據面向：平台若同步提供版本紀錄、修改軌跡、輸入輸出歷程等留存機制，即使最終成品含有 AI 元素，仍較可能把人類貢獻定位在可歸責的具體表達選擇上，並降低「人類貢獻不可辨識」所造成的保護困境。⁹¹

（四）模型供給型平台

此類平台提供模型能力與基礎工具，由下游整合者或企業用戶自行設計介面、審稿與發布流程。就著作權分析而言，作者性與侵權風險的事實基礎往往不在模型提供者端，而取決於下游如何組織人類審稿、改寫、剪輯與編排，以及是否建立可追溯的紀錄治理。以訴訟程序的可觀察事實而言，生成式 AI 爭議已出現「資料保存與證據保全」的程序面攻防，例如 *The New York Times v. OpenAI/Microsoft* 等案相關公開資料顯示，平台的紀錄保存方式可能因訴訟而成為爭點之一，凸顯「是否留存生成過程資料」已非純技術選項，而會直接影響權利主張與抗辯的可行性。⁹²

二、我國實務脈絡：以行政指引與活動作為現階段可得事實基礎

就我國而言，與生成式 AI 直接對應的判決累積尚有限，現階段較可依循的事實材料，主要來自主管機關的函釋與政策活動。例如智慧財產局已就生成式 AI 與著作權爭議提出解釋方向（包括訓練行為可能涉及重製、生成內容是否受保護仍須回到人類創作表達與個案事實），並持續以研討會等方式整理實務問題。⁹³

在此情況下，本章對商業模式的整理，目的在於先建立後續可用的分析座標：當平台服務設計不同，使用者可歸責的表達選擇與可得證據即呈現顯著差

⁹¹ Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), C2PA Technical Specification ; European Commission, General-Purpose AI Code of Practice 。

⁹² *The New York Times Co. v. Microsoft Corp. and OpenAI, Inc.*, No. 1:23-cv-11195 (S.D.N.Y. filed Dec. 27, 2023) 。

⁹³ 經濟部智慧財產局，智著字第11310015440號；行政院，〈行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引〉（2023年10月3日）。

異，進而影響最低創作性之認定、權利歸屬的安排，以及侵權風險由平台或使用者承擔的界線。

三、小結：作為後續權利義務分配與原創性認定之鋪陳

綜合上述平台類型與近年國際實務資料可知，人工智慧服務平台的商業模式，實質上是以產品流程與治理機制預先配置著作權爭議的事實結構。其後續在原創性認定上，將被迫回到「可歸責的表達選擇」是否具體可辨識；在侵權判斷上，則取決於輸出機制是否容易導向既有著作之再現或衍生；在舉證層面，平台是否留存生成歷程、版本差異與人工編修痕跡，往往決定當事人能否提出可驗證之事實基礎。此一問題意識，亦構成本章下一節討論平台條款設計、平台與使用者權利義務分配，以及我國法下舉證困境之出發點。⁹⁴

第二節 使用者在 AI 服務中生成內容之權利與義務

人工智慧服務平台介入創作流程後，使用者於生成內容中的法律地位，已難以僅以傳統著作權法下之「作者」或「工具使用者」加以定位。生成結果通常係由模型運作、平台預設機制與使用者操作共同形成，使用者是否得就該結果主張權利，以及其是否須為生成內容所涉之法律風險負責，須回到具體生成過程中，檢視使用者是否對生成內容之表達形成負擔可歸責之選擇與控制。

一、使用者就生成內容主張權利之判斷基準

就使用者是否得就 AI 生成內容主張著作權而言，現行著作權法體系下之判斷，並非以是否使用自動化或科技工具作為決定性標準，而係著眼於是否存在可歸責於自然人之創作性投入。於既有著作權實務中，對於高度依賴技術工

⁹⁴ OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, OECD/LEGAL/0449 (2019, amended 2024), <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449> (最後瀏覽日：2026年5月14日)。

具之創作類型，例如攝影或影像後製，判斷重點向來放在行為人是否對作品之具體表達要素作出實質選擇，而非工具本身之自動化程度。⁹⁵

依此判斷結構，作品是否具備最低創作性，端視行為人是否在構圖、主題安排、光線處理、取景選擇或後製調整等面向，實際影響最終表達內容，使作品呈現可識別之個別性；若作品僅屬忠實再現既有標的之外觀，而難以辨識行為人對表達所作之選擇，則其是否受著作權法保護，即存在疑義。

將上述分析邏輯延伸至生成式 AI 服務情境，使用者若僅輸入概括、抽象或功能性之提示內容，生成結果之具體結構、風格走向與細節呈現，主要由模型推論與平台預設參數所塑形，使用者對生成結果之影響，難以被評價為對表達內容負擔實質決定。在此情形下，即便生成結果呈現一定完成度，仍可能欠缺可歸責於使用者之創作性基礎。

相對而言，若使用者於生成過程中，透過多輪提示調整生成方向，對主題內容、敘事結構、視覺或語言風格、細部元素配置等作出具體限制，並於多個生成結果中進行選擇、修正或重組，使最終成果逐步收斂為特定表達，則該生成內容中所呈現之個別性，即可能合理歸責於使用者之選擇與控制。在此脈絡下，使用者主張其對生成內容享有著作權之正當性，並非源於其使用 AI 工具之形式事實，而係建立於其對表達形成所投入之實質決定。

二、使用者生成內容之義務與侵權風險之歸責分析

與權利主張相對應者，為使用者於 AI 服務中生成內容時，所須承擔之法律義務與潛在責任。於侵權判斷之分析結構中，僅憑生成結果與既有作品之外觀相似性，尚不足以直接導出責任歸屬，仍須進一步檢視該相似性之形成原

⁹⁵ 司法院，〈蘋果日報照片案新聞稿〉；U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 11 – 27 (2025)。

因，是否可合理歸責於使用者對具體表達內容之選擇，抑或主要源於技術工具運作、模型推論或其他非使用者可控制之因素。⁹⁶

依此歸責思維，若使用者僅依平台預設進行一鍵生成，或僅作極為有限之機械性調整，而生成結果與既有作品之近似性，主要來自模型訓練資料分布或演算法運作特性，則在責任判斷上，使用者較難被評價為侵權結果之實質促成者。

然而，若使用者於生成過程中，刻意以特定既有作品、人物形象或高度可識別之風格作為生成條件，並透過反覆提示與條件設定，引導生成結果朝向特定表達高度靠近，使最終輸出呈現實質近似，且該近似性可回溯連結至使用者之指令設計與選擇，則其在歸責分析上，即難以僅定位為被動使用者。此時，使用者對生成方向與結果之控制程度，將成為評價其侵權風險承擔的重要因素。⁹⁷

此外，使用者於 AI 服務中生成內容，尚須遵守平台所設定之服務條款與使用規範。此類規範多涉及禁止輸入特定內容、限制生成結果之商業利用，或要求揭露 AI 生成事實等事項。雖其法律性質主要源於契約關係，然其實質效果，往往直接影響使用者對生成內容之利用範圍與責任配置，構成使用者在 AI 服務中不可忽視之義務面向。⁹⁸

三、行政見解在權利義務判斷中的定位

就 AI 生成內容是否受著作權法保護，主管機關所公開之行政見解，多以是否存在人類實際創意投入作為判斷重點。若生成內容係完全由系統自動產出，而欠缺自然人對表達內容之具體決定，則該內容通常不被視為著作權法所

⁹⁶ OpenAI, Terms of Use, §§ Using our Services, Content, Copyright complaints (effective Jan. 1, 2026)；著作權法第87條。

⁹⁷ 經濟部智慧財產局，智著字第11310015440號；著作權法第87條。

⁹⁸ OpenAI, Terms of Use。

保護之標的；若 AI 僅作為輔助工具，而使用者仍對生成內容之表達形成負擔實質決定，則其投入部分，仍可能構成受保護之創作。

此類行政見解雖未直接處理權利歸屬或責任分配之細部問題，然其所採取之判斷基準，與既有著作權原創性與侵權歸責分析中，重視可歸責性與控制程度之思維相互呼應，並為生成式 AI 情境下使用者權利與義務之界定，提供制度上之參考方向。

第三節 商業模式對原創性認定及著作權保護的影響

人工智慧服務平台之商業模式，雖非著作權法明文列舉之判斷要素，然其透過產品定位、介面設計、參數開放程度、輸出使用權利安排與風險控管機制，實質形塑生成內容的形成過程，進而影響原創性認定與著作權保護之可操作性。此一影響並非抽象推測，而可從 2025 年國際實務爭議的審理焦點看出端倪：大型平台型生成服務的訴訟，多將爭點放在「平台的規模化商業運作如何使侵權風險系統化」；相對地，以創作者工具為定位的服務，則更容易回到「使用者對表達的控制與可歸責性」來討論權利成立與責任配置。⁹⁹

一、平台化規模經營與「風險外部化」對侵權審查結構的推升

平台型商業模式通常以「大量用戶、低門檻生成、即時分發」作為成長動能，常見變現方式包括訂閱制、點數制、API 供應與企業授權等。此種模式下，生成內容不僅是工具輸出，而是平台核心商品，並透過規模化擴散形成市場影響。在 2025 年，美國針對 OpenAI/Microsoft 等之多起著作權爭議，已集中進入 MDL 程序並持續推進，顯示法院與當事人均將「平台型生成服務」視為需要以整體機制評價的訴訟對象，而非僅就單一輸出個案進行傳統比對。¹⁰⁰

⁹⁹ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 32 – 41 (2025); WIPO, Artificial Intelligence and Intellectual Property。

¹⁰⁰ In re: OpenAI ChatGPT Litigation, MDL No. 3083 (N.D. Cal.); The New York Times Co. v. Microsoft Corp. and OpenAI, Inc.。

這類案件的意義並不在於其結論可直接移植至我國，而在於其凸顯一項結構性事實：當平台商業模式使生成行為高度日常化、且輸出可被快速再利用、再分發時，侵權風險將呈現「可預見的系統性」；法律評價遂更傾向追問平台在產品設計上如何配置控制權、如何落實權利管理與防滲漏措施，而非僅將風險完全回推至個別使用者。此一趨勢亦說明，商業模式會改變侵權審查的資訊需求：平台是否留存生成紀錄、是否提供權利人通知處理管道、是否具備可驗證的減害措施，均可能影響責任分配的說理基礎。

二、「一鍵輸出」與「可調整協作」兩類模式對原創性可歸責性的差異化效果

就原創性認定而言，商業模式的關鍵影響在於：平台是否讓使用者能對生成內容之具體表達作出可辨識的選擇，並使該選擇可被回溯、可被證明。

（一）一鍵輸出型模式多以「少量提示—即時產出」為服務核心，為追求效率與一致體驗，通常弱化或封閉深度參數、限制反覆微調、並以預設風格庫與安全策略主導輸出。此種模式下，使用者即便提供提示文字，也可能僅能影響主題方向，而難以掌握構圖、細節、語氣與結構等具體表達。於著作權法框架中，這將使「最低創作性」的事實基礎難以具體化：不是因為使用 AI 即當然無原創性，而是因為平台設計使使用者對表達內容的控制呈現稀薄化，生成結果中可歸責於自然人的表達選擇不易被辨識與證明。¹⁰¹

（二）相對地，協作式／可調整型模式多以「創作者工具」定位產品，提供多輪迭代、參數控制、局部重繪／改寫、版本管理與後製編修等功能，使使用者可透過選擇、取捨、限制條件逐步收斂成果。此時，生成內容的個別性更可能呈現為「可回溯的決策痕跡」，從而有利於在爭議中提出可歸責性證明。

¹⁰¹ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 18 – 24 (2025)。

此種評價方式亦與我國主管機關對生成式 AI 的公開見解相呼應：著作權保護的核心仍在於是否存在人類創意投入；AI 若僅為工具且人類對表達形成負擔實質決定，仍可能在既有制度下尋求保護。¹⁰²

三、商業模式下「權利安排」與「證據結構」對保護結果的實質影響

商業模式影響著作權保護，往往不是直接改變法律要件，而是透過契約與產品設計改變「權利安排」與「證據結構」。

第一，平台透過服務條款配置使用者對輸出內容的利用範圍（例如商用權、排他權、再授權限制），其效果可能在實務上先行決定使用者可主張的控制利益。即便生成內容能否構成著作仍有爭議，使用者也可能在契約層次先受到限制或取得授權，形成「契約上可利用」與「著作權上可主張」兩條軌道的分離。這使得論證原創性時，除抽象討論外，更需要回到平台在商業模式下如何設計授權層級、如何界定輸出使用權，才能完整呈現使用者在法秩序中的實際地位。¹⁰³

第二，平台是否保留「可供舉證的生成紀錄」會直接影響原創性與侵權爭議的可處理性。若平台提供提示版本、參數變更、輸出挑選、後製編修等紀錄，使用者較能提出其對具體表達的控制證據；反之，若平台在商業模式下以隱私或效能為由不保留紀錄，或僅提供結果檔案而缺乏過程資訊，則「可歸責性」將難以在訴訟中被具體化，進而削弱其權利主張的可證明性。

綜合前述，商業模式對原創性認定與著作權保護之影響，仍須置於我國現行法秩序中加以定位。其分析可收斂為兩項規範焦點：其一，著作權法以表達為保護界限，並以可歸責於自然人之創作性投入作為權利成立之事實前提；其

¹⁰² 經濟部智慧財產局，智著字第11310015440號；U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 24 – 27 (2025)。

¹⁰³ OpenAI, Terms of Use, § Content (effective Jan. 1, 2026)。

二，平台在內容生成與流通鏈條中之介入程度與控制能力，如何透過責任規範與程序機制被具體化，以形成可操作之風險治理架構。

在此前提下，生成式 AI 產出是否構成受保護之著作，並非取決於使用技術本身，而在於生成結果之具體表達是否得回溯到自然人之創作性決定。商業模式分析的關鍵，正在於揭示不同平台設計如何調整使用者對具體表達要素之控制密度，使可歸責的表達選擇更易外顯、被保存並於爭議中被證明。另一方面，當平台在其商業模式下同時扮演生成、提供與分發之關鍵節點，侵權風險之配置即不宜僅止於使用者層次，而須將平台之介入程度與可控制性納入評價，並以通知處理、權利管理與阻卻措施、輸出追蹤及生成紀錄保存等安排，作為界定責任邊界與檢證減害作為之重要依據。此一取向亦與 2025 年 12 月 23 日立法院三讀通過之《人工智慧基本法》所揭示之人本、權利保障與風險治理方向相呼應，從而使平台商業模式不僅關乎市場競爭，更成為我國在鼓勵創作與避免風險外部化之間，建構可操作判準與治理架構的重要連結點。¹⁰⁴

第六章 結論與策略建議

第一節 研究結論與主要發現

本研究以我國著作權法之人類作者性與最低創作性為基準，檢視生成式人工智慧介入創作流程後，原創性認定在事實層面與規範層面所發生之位移。結論上，爭點不在於生成結果的完成度或是否「看起來像人做的」，而在於生成流程中是否存在可歸責於自然人之創作性投入，並且該投入是否具體化為對最終成果之表達選擇；同時，平台在模型、介面與程序規則上的設計，已成為決定使用者可否形成可歸責表達的重要中介結構。此一觀察亦提示，未來我國實務若要在維持人類作者性原則之下回應生成式 AI 的普及，勢必需更細緻地處

¹⁰⁴ OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, OECD/LEGAL/0449；European Commission, General-Purpose AI Code of Practice。

理「控制—選擇—證明」三者的連動關係，而不能僅以作品外觀或提示詞長短作為近似推論的替代指標。

為使前揭「可歸責性」不僅停留於結論層次之宣示，而得在個案中成為可檢驗之裁判理由，本研究進一步將原創性審查具體化為三段操作：其一，先確認使用者介入是否作用於可保護之表達；其二，再評價該介入是否形成可歸責於自然人之控制密度；其三，最後就證明資料能否重建「介入—控制—表達」之因果鏈進行審查。此三段操作並非另創新標準，而係將我國既有「獨立創作＋最低程度創作性」之架構，轉譯為生成式 AI 情境下可供法院逐步指認、逐步驗證之審查程序。

（一）介入層次之辨識：在生成式 AI 情境中，提示詞往往更接近題材、方向與功能性需求之描述，未必直接落在著作權法所保護之具體表達。故原創性審查之第一步，宜先將主張保護之「表達要素」具體指出，並排除思想、概念、常用元素、場景必然與功能必然之部分，再檢視使用者的提示與限制條件是否已具體化為可被對應之表達安排（例如敘事結構、段落節奏、構圖關係、元素配置、光影層次等），避免以「曾輸入提示」作為作者性之替代指標。¹⁰⁵

（二）控制密度之評價：生成式 AI 之輸出，常伴隨隨機性與不可完全重現性，使「操作步驟多寡」不足以反映創作性。審查重點宜移轉至使用者是否對表達作出可識別之取捨與安排，包括多版本淘汰與保留是否具有可理由化之審美或表意準則、是否透過局部改寫／重繪、跨版本拼接、重排段落或版面配置，將輸出導向特定呈現；相對地，若僅在平台預設模板或固定效果內點選套用，且難以指出其對表達細節之決定位置，則控制密度通常不足以支撐最低程度創作性。

（三）證明鏈之重建：在生成式 AI 案件中，法院需要可驗證之路徑以排除「成果僅為平台預設或模型常態輸出」之可能性。故主張權利者至少應提出提示詞歷程、參數設定、版本序列、後製編修痕跡與取捨理由等資料，使「何

¹⁰⁵ 著作權法第10條之1；U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 12 – 27 (2025)。

種表達由何種選擇所形成」得以被重建。若無此等資料，裁判容易退化為以成果外觀推論創作過程，進而提高任意性。透過證明鏈的要求，原創性判斷得以回到可檢驗之事實敘事，並可與後續侵權比對中「抽離不可保護要素、鎖定可保護核心」的操作相互銜接。¹⁰⁶

一、原創性判斷之核心重整，係以可歸責之表達選擇作為最低創作性的具體載體。生成式 AI 使創作行為呈現高度「流程化」：使用者輸入指令、平台以模型推論生成內容、使用者再決定採用或調整。若使用者的介入止於提出抽象需求、接受結果，其行為更接近「委任平台產出」而非「形成表達」；相對地，若使用者對構圖、段落結構、角色設定、語氣節奏等具體表達要素進行反覆決定，並透過篩選、比較、局部改寫或重新組構，使最終成果呈現其個別化選擇，方較能在現行法秩序下被理解為可歸責之創作性投入。此處的關鍵不在於投入時間多寡，而在於是否能指出何種具體表達由自然人所決定，並藉此穿透生成式 AI 的「黑箱推論」，讓原創性判斷回到可被驗證的事實敘事。

二、使用者控制程度並非抽象概念，而是由平台可供選擇的「控制介面」與使用者實際行使的「選擇行為」共同構成。前述各章所分析之互動模式與商業模式顯示，一鍵輸出型平台以預設參數、風格模板與安全過濾主導結果，使用者通常難以預測或指定細節，最終成果的具體表達多由模型與平台規則塑形；工作流程型或協作型平台則往往提供更細緻的參數、版本管理、局部重繪／局部改寫、參考素材導入與編輯工具，使使用者得以逐步縮小表達空間、累積具體選擇並將其固定於成果之中。此一差異意味著，原創性爭議在方法上必須採取「以流程辨識表達歸責」的路徑：同為使用生成式 AI，若平台設計使使用者難以形成可被辨識的表達選擇，則難以支撐著作權保護；反之，若平台提供足以讓使用者形成具體表達決定的工具與紀錄機制，便可能在現行架構內容納 AI 輔助創作的保護需求。由此可見，平台控制能力並非僅影響侵權責任或風險治理，更直接影響「何者得被認定為創作」的法規評價。

¹⁰⁶ Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), C2PA Technical Specification；民事訴訟法第342條以下。

三、臺灣近年之制度發展呈現「先以行政解釋定錨，再以指引與內控框架擴張治理面向」的路徑，而司法實務仍處於待累積階段。就著作權主管機關立場而言，智財局已透過解釋函令明確指出：在蒐集資料訓練 AI 模型階段，若訓練資料屬受保護之著作，相關行為可能涉及重製，除符合合理使用等例外情形外，原則上須取得同意或授權；至於 AI 模型生成內容是否受保護，取決於是否存在「人類精神創作」，單純下指令而未投入精神創作之全新內容，難以獲得著作權保護，且個案仍須由司法機關就具體事實調查認定。主管機關並在後續個案回覆中提示，生成式 AI 生成之教材或文章即使與原著構成實質近似的機率不高，仍不能排除風險，若作為商業性使用且不符合合理使用之要件，即可能產生侵權疑慮。另一方面，檢察機關之宣導文章亦指出，使用者在民事責任上可能面臨過失責任問題，而注意義務範圍尚缺乏穩定標準，仍有待後續修法或法院在個案中逐步提供判準。綜合而言，臺灣目前並未出現足以形成定型化審查公式的代表性判決，制度回應以行政解釋與風險提示為主，實務操作仍高度依賴個案事實的具體建構與舉證策略。

四、政策面之回應顯示，我國正以「可控、可揭露、可稽核」作為生成式 AI 使用治理的共同語彙，並逐步將其延伸至文化產業與公部門。行政院層級已就公務機關使用生成式 AI 提出參考指引，強調避免國安、資安、隱私、人權、倫理與法律風險，並採取滾動修正的規範策略，要求各機關視業務需要建立內控管理措施。文化部亦公布「文化藝術應用生成式 AI 指引」，以創作人、著作權人及文化藝術事業等不同角色出發，整理訓練資料與生成結果可能引發之法律風險，並提供契約、揭露與內部管理之建議，其性質雖為行政指導，卻實際上形塑了產業在「如何合規使用生成式 AI」上的行為期待與自律基準。由此可見，臺灣的治理方向並未走向立即創設「機器作品權利」或鬆動人類作者性，而是試圖透過指引、流程規範與責任提醒，促使使用者與平台在事前即建立可追溯的使用紀錄與風險控管，為日後個案爭議提供可被審查的事實基礎。¹⁰⁷

¹⁰⁷ 行政院，〈行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引〉（2023年10月3日）。

五、未來可塑性主要體現在兩個層面：其一，原創性判斷的可操作化；其二，內容使用與資料取得的制度調和。就前者而言，本研究認為我國若欲在不改動基本原則下回應生成式 AI 的普及，實務上需要一套更清晰的「可歸責性證明路徑」：包括使用者如何呈現其在生成流程中對具體表達所作的選擇、平台是否提供版本紀錄與參數留存、使用者是否對 AI 產出進行可辨識的編輯與編排，以及最終成果中何部分可被視為人類表達而獲得保護。此一證明路徑的成熟，將使原創性審查避免落入「以結果猜過程」的直覺判斷，並減少因技術黑箱而導致的任意性。就後者而言，訓練資料合法性與侵權風險已被主管機關明確點出，且在政策上與「主權 AI」等國家級模型建置議題交織，顯示未來制度設計需在技術發展與內容權益之間建立可持續的交換機制；其可能的調整方向，既包括授權市場、契約範本與集體管理等私法工具，也涉及合理使用適用邊界、透明義務與資訊揭露等公法式治理思維。本研究在此所要指出的是，生成式 AI 的擴散並未使著作權法的基本命題失效，反而迫使制度更精準地回答：在平台化、模型化的創作流程中，何者屬於自然人可歸責的表達，何者應留在公共領域，以及何種程序設計足以讓上述界線在個案中被辨識與驗證。

總括而言，本研究的主要發現可以凝聚為：生成式 AI 對原創性認定的衝擊，實質上是一場「創作歸責結構」的重整。只要仍以人類精神創作作為權利成立之前提，原創性審查就必須回到可證明的表達選擇與控制結構，並將平台的介面與程序設計納入事實認定的視野；而臺灣近年發展所呈現的行政解釋、指引與內控框架，已提供制度定錨與治理語彙，但仍需要透過後續個案累積與制度化工具的完善，讓「可歸責性」從理念轉化為可操作的審查方法與風險治理架構。

第二節 對著作權法與原創性認定的法律建議

本研究既以「人類作者性」與「最低創作性」作為我國著作權保護之結構前提，則生成式 AI 情境下之法律建議，重點不在於另造一套與既有體系切割之新門檻，而在於把「可歸責的表達選擇」轉化為可操作、可舉證、可裁判的

審查方法，並透過程序性與資訊性規範降低黑箱造成的任意性與不確定性。以下建議以兩條軸線展開：一者，原創性判斷框架之方法論具體化；二者，為使該框架得以運作而需配套之證據、程序與治理工具。

一、以「可歸責的表達選擇」作為原創性審查的明確載體，建立可重建的裁判理由結構

我國現行原創性標準以「獨立創作＋最低程度創作性」為核心，生成式 AI 的困難在於貢獻來源分散，致使裁判若僅以成品外觀或操作步驟多寡作推論，容易將平台預設與模型推論誤認為自然人創作，或反向將自然人之取捨與重構埋沒於「看似自動」的印象之中。因而，司法與行政在方法上宜明確採取「表達要素—人為介入—可歸責性」的三段論證：先界定權利主張之表達客體，排除思想、概念、一般題材、功能必然與場景必然等不可保護要素；再檢視自然人介入是否作用於該可保護之表達要素；最後將保護範圍限縮於可歸責部分，使原創性判斷與範圍控制成為同一套可檢驗的推理鏈，而非兩套互不相干的直覺結論。

在此結構下，提示詞、參數設定與生成步驟，應被定位為「可能的事實線索」，而非「作者性之替代證明」。提示詞多落在構想、題材與方向層次，若無法對應到具體語句結構、敘事節奏、元素配置、構圖關係等表達要素之形成，通常不足以支撐最低創作性。相對地，若個案中可指出提示詞或限制條件已達到可預測地收斂輸出、並能在成品中對應特定表達位置，且自然人透過版本取捨、拼接重排、局部改寫或後製重構形成新的整體配置，則其貢獻較能被理解為對表達的創作性決定。此一定位可避免「提示詞工程權利化」侵蝕思想／表達分際，也能在不否認人機協作創作的前提下，將原創性判斷回扣到具體表達。

二、採取「成立但窄保護」的範圍控制，避免保護外溢至模板化與模型傾向¹⁰⁸

生成式 AI 常使成果呈現平台化樣貌與同質化傾向，若在原創性門檻即採取過度寬鬆的肯認，容易導致保護外溢，將通用結構、預設風格、常態輸出與公共素材吸納為排他權利，反而提高後續侵權比對的成本與不確定性。較符合我國既有「最低創作性」與「薄著作」思路的處理，是承認原創性之成立不必然導出廣泛排他，並在範圍階段以可歸責部分作為保護核心：對於自然人能具體指認之選擇、編排、重構與新增表達，給予保護；對於高度可重現、由模板或預設流程即可穩定產生之部分，採抽離或限縮，並在侵權判斷時要求先行過濾不可保護要素，再針對可保護核心進行實質近似之比對。

此種「成立—範圍」的雙層操作，亦能回應 AI 情境下常見的不對稱風險：即便某生成成果因人類貢獻不足而難以主張權利，仍可能因重現他人可保護表達而引發侵權爭議。將可歸責部分與不可保護部分在理由中切割清楚，既能防止保護浮濫，也能為後續侵權比對提供可聚焦的標的。

三、明確配置舉證責任與證明對象，降低「以結果猜過程」的裁判誘因

在 AI 情境下，最關鍵的事實不是「是否使用 AI」，而是「可歸責的表達選擇是否存在、落在何處」。因此，原創性主張者在訴訟上應負擔更具體的主張責任：需指出其主張保護之表達內容與結構位置，並說明該表達如何由其在生成流程中的具體選擇所形成，而非僅概括宣稱「我使用 AI 產生」或「我輸入很多提示詞」。相應地，法院在審理上宜將「創作歷程資料」視為高度關鍵的證明客體，將提示紀錄、參數設定、版本序列、挑選淘汰理由、工作檔與編修軌跡等作為可歸責性之主要證據來源，降低僅以成品外觀推認作者性或創作性的任意空間。

¹⁰⁸ Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991) ; U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 24 – 27 (2025)。

在證據取得困難的案件，程序工具的重要性會高於實體要件的抽象爭論。若生成過程資料主要掌握於平台端，法院在適當範圍內運用文書提出命令、證據保全、保全程序與必要的專家協助，有助於把「可歸責性」從理念拉回到可檢驗的事實。此處的重點不在於要求平台揭露模型機密，而在於要求與個案可歸責性直接相關的「輸入—輸出—版本—編修」資訊得以被提出與對照，使審查不致退化為主觀印象。

四、以行政指引具體化審查要素，形成可預期的審查清單與主張模板

在我國判決尚待累積之階段，主管機關得以行政指引的方式，將「可歸責的表達選擇」轉譯為可供使用者、平台與實務遵循的要素清單，降低規範落差。該清單宜包含：

（一）表達要素層次：文字作品可聚焦於段落結構、敘事節奏、語句組織、修辭與視角安排；圖像作品可聚焦於構圖關係、元素配置、比例、色彩層次、光影與視覺動線。

（二）介入行為層次：提示詞之指向性與限制程度、迭代修正的收斂軌跡、版本取捨的理由化、跨版本拼接與重排、生成後改寫與後製是否觸及表達核心。

（三）證據資料層次：提示紀錄、參數與設定、版本序列、工作檔、圖層與編修紀錄、發布前後差異對照。¹⁰⁹

指引的功能，不在取代法院判斷，而在提供一個可供主張與抗辯的共同語彙，使當事人能把爭點放在「可歸責的表達」而非抽象的「AI 是否創作」。同時，行政指引亦可就常見情境提出推定方向，例如高度模板化的一鍵套用、多數情形下難以單憑外觀變化推定原創性成立；相對地，編排、選擇與重構足以形成新的整體表達者，較可能跨越最低創作性，但仍須以範圍控制避免外溢。此種做法能在維持體系一致的前提下，提高法適用的可預期性。

¹⁰⁹ Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), C2PA Technical Specification ; Content Authenticity Initiative, Content Credentials 。

五、引入「生成過程可追溯」的治理要求，讓可歸責性有落點而非空喊原則

原創性判斷日益依賴過程證據，則制度若僅在實體法上強調人類作者性，而欠缺可稽核的資料結構，終將使原則無法落地。就此，法制建議可採漸進路徑：不必立即以著作權法大幅增訂實體要件，而可透過跨法域的資訊性義務與業者自律，促使生成過程在最低限度上可追溯。具體而言：

（一）平台端：鼓勵或要求提供版本管理、提示／參數歷程下載、生成時間戳、編修記錄等基本功能；在不涉商業機密之前提下，保留與個案輸出直接相關的工作流紀錄，以便爭議發生時重建事實。¹¹⁰

（二）使用者端：對於商業利用與高風險用途，建立保存提示紀錄、素材來源與編修檔的注意義務，作為自證可歸責性與降低侵權風險的基礎。

（三）標示與揭露：以「揭露生成事實」取代「否定生成成果」，讓市場與交易能辨識作品的形成方式；標示本身不直接決定原創性，但能降低資訊不對稱，使權利主張與抗辯更有效率。¹¹¹

此一治理思路可與我國近年強調風險治理、可揭露與可稽核的政策語彙相契合，並以程序設計補強著作權法在 AI 情境下的可操作性。

六、維持著作權法與其他制度工具之功能分工，避免以權利擴張回應治理需求¹¹²

生成式 AI 所帶來的不確定性，容易誘發以擴張著作權保護範圍來換取交易安全的直覺，但此路徑的代價往往是公共領域被壓縮、合理利用成本提高、後續侵權爭議更加膨脹。較符合我國既有體系的安排，是把不同目的分流處理：

（一）著作權法處理「可保護表達」與「保護範圍」；

¹¹⁰ European Commission, General-Purpose AI Code of Practice ; Regulation (EU) 2024/1689, arts. 50, 53。

¹¹¹ Regulation (EU) 2024/1689, art. 50 ; Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), C2PA Technical Specification。

¹¹² 著作權法第10條之1 ; OpenAI, Terms of Use ; Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act), arts. 16 – 21。

(二) 契約與平台條款處理「利用許可」與「風險分攤」；

(三) 消保、個資與競爭法制處理「資訊透明、廣告與標示」等市場秩序問題；

(四) 行政指引與內控框架處理「流程合規」與「紀錄保存」。

在此分工下，著作權法的核心任務仍是以思想／表達分際與最低創作性維持公共領域的開放性，並以可歸責性確保權利成立之正當性；制度的可用性則仰賴配套工具把證據與流程補齊，使原創性審查得以在 AI 黑箱環境中仍保持可檢驗、可預測。

綜合以上，本節建議的共同落點在於：不以「AI 參與」作為權利成立的肯否標籤，而以「可歸責的表達選擇」作為最低創作性的具體載體；不以擴張保護範圍換取秩序，而以範圍控制與證據結構降低不確定性；不以抽象口號處理黑箱，而以可追溯、可揭露、可稽核的流程治理讓司法與行政得以把可歸責性寫進理由、落在個案。這樣的路徑，能在維持我國著作權法的基本命題之下，為生成式 AI 時代的原創性認定提供可操作的制度回應。

七、原創性審查之主張模板與裁判理由的可寫性

前述「可歸責的表達選擇」若要在個案中真正發生效果，尚須轉譯為可提交、可反駁、亦可被法院寫入判決理由的主張結構。本文建議以「主張標的之界定—介入事實之對應—範圍之限縮」作為三段式模板。第一段為界定標的：主張權利者應具體指出其欲受保護之表達要素落在何處，例如文字作品的段落結構、語句組織與敘事節奏，或圖像作品的構圖關係、元素配置與視覺動線；避免以整體輸出籠統主張，致審查失焦。第二段為介入對應：主張者須說明其在生成前後如何透過限制條件、版本取捨與編修重構，作用於上述表達要素，並以提示紀錄、版本序列與編修軌跡支撐可驗證的因果鏈。第三段為範圍限

縮：即便主張原創性成立，仍應明示哪些部分承認屬公共元素、平台模板或模型常態輸出而不主張排他，將請求保護的核心鎖定在可歸責部分。¹¹³

此一模板的價值，在於它能把爭點從「看起來像不像人做的」移回「哪個表達要素可歸責於自然人」。當法院得以沿著模板逐步指認：哪些要素可保護、哪些要素不可保護、哪些要素與使用者的介入事實相連結，原創性判斷即不必依賴抽象印象，而能形成可檢驗、可預測的理由結構。

八、舉證責任配置：以證明對象與證據可得性重整攻防成本

生成式 AI 個案中，當事人常面臨同一困境：主張權利者需要證明其對表達具有可歸責的控制，但相關資料可能散見於平台端的提示紀錄、參數設定、版本比對與工作流；而第三人權利人或被控侵權者，亦可能需要理解輸出來源與形成過程，卻無從取得平台資料。在此情形下，若仍完全依賴成品外觀推論，將迫使裁判滑向「以結果猜過程」。因此，本研究建議以「證明對象」與「證據可得性」為軸心，重新配置舉證責任與程序工具，使可歸責性得以被驗證而非被宣示。

第一，主張原創性者負擔初步主張與初步舉證責任。其內容至少包括：指認欲保護之表達要素、提出生成與編修歷程的基本資料、以及說明其介入如何作用於表達要素。此一要求並非提高原創性門檻，而是要求權利主張具備可審查性。第二，當關鍵資料掌握於平台端且主張者已提出相當程度的初步證據時，法院可透過文書提出命令、證據保全等程序手段，命平台提出與個案直接相關的輸入輸出紀錄、版本序列或主要設定資訊，以補足資訊不對稱。第三，平台或持有人若無正當理由拒絕提出、或因其原因致資料減失，法院於適當範圍內得考量證明妨礙的效果，在事實認定上作不利推定，避免關鍵事實因資料不可得而無從判斷。

¹¹³ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 24 – 27 (2025)；著作權法第10條之1。

第二段所稱平台資料提出義務，應以「最低必要」為界，不以揭露模型參數、訓練資料或商業機密為前提。其核心在於：使法院得以重建個案的決策軌跡，判斷使用者介入是否作用於表達層次，並界定可保護範圍。就此，本文主張一套可操作的「最低資料集合」：提示詞與關鍵參數之版本歷程、各輪輸出之時間戳與版本序列、被採用版本之標記、以及生成後主要編修動作的紀錄。此集合的目的，在於以最小成本提供最大可檢驗性，使原創性審查得以避免任意。

九、以我國裁判理由可運作之方式，具體化「可歸責性」的主張責任與法院的審查路徑

生成式 AI 案件中，主張權利者與抗辯者最常見的爭執，不在於抽象上是否「使用 AI」，而在於其能否指出何者為可保護之表達、以及該表達如何由自然人之選擇形成。為避免審理回到主觀印象，法院宜要求權利主張人先行完成三項具體化：第一，指認欲主張保護之表達要素及其在作品中的位置；第二，說明該表達要素與其提示／限制條件、版本取捨、後製重構之對應關係；第三，提出足以重建決策過程之資料（提示紀錄、版本差異、工作檔或編修軌跡）。在權利主張人完成此一初步具體化後，抗辯者方得就不可保護要素、功能必然、場景必然或合理使用等提出反證與抗辯，形成可對話的爭點結構。此種「先具體化、後對話」之審查路徑，得將爭點穩定化於可檢驗的表達層次，而非以結果外觀推論過程。¹¹⁴

十、以我國既有原創性裁判素材作為類比支點，建立 AI 情境下的可預期適用

（一）攝影著作之例示：司法院於二〇二〇年四月二十八日公布之「蘋果日報照片案」新聞稿中，法院即以被攝對象之選擇、背景安排、構圖角度、光影處理與拍攝後之顯像、修改、組合等，作為攝影著作創作性之具體線索，並明示作品是否具有美感、市場價值或稀少性，與創作性無涉。該案理由亦特別呈現拍攝者在採訪情境中透過選景、焦距、光圈快門與取景角度等選擇，捕捉

¹¹⁴ 民事訴訟法第342條以下；智慧財產案件審理法第10條、第19條。

特定瞬間神情之過程，據以肯認其原創性。此一說理結構對生成式 AI 的啟示在於：判斷重點不在工具是否自動化，而在於是否能指出自然人對表達要素的選擇與安排；因此，即便生成流程高度仰賴系統運算，若使用者能在生成前後就構圖、敘事、節奏、配置與細節形成可識別之選擇，仍可能在既有最低創作性脈絡下獲得評價。¹¹⁵

（二）編輯著作之例示：近年我國對於資料庫或資訊集合之著作權保護，實務多以「選擇及編排」是否具創作性為核心。以二〇二五年一月十六日智慧財產及商業法院一一三年度刑智上易字第三五號刑事判決所涉資料庫案為例，法院即在資料來源多為客觀事實與既存資料之情形下，著重檢視整理、分類與呈現是否僅為機械式截取與歸類，抑或能反映作者對資料之取捨、脈絡安排與呈現巧思；若僅為客觀資料之彙整，即難認具編輯著作創作性。此一脈絡對生成式 AI 的啟示在於：當使用者主張其貢獻主要體現在「選擇、編排、整合」，法院可以既有編輯著作的審查方式，檢視其取捨是否形成新的結構脈絡或表達配置；相對地，若僅在平台既定模板內作形式勘誤或例行整序，則難以選擇編排之名，實質上取得對通用結構或客觀資訊之排他控制。¹¹⁶

透過上述類比，AI 情境下的原創性審查得以避免另造新標準，而是以既有作品類型的「創作性線索」作為落點，並將差異集中於：生成式 AI 是否使可歸責性更難被證明，以及平台設計是否壓縮了自然人對表達之自由選擇空間。

十一、以行政指引與產業自律補足司法審查之前端資料結構

此一前端資料結構的建立，具有兩項制度效果：其一，使「可歸責性」從抽象原則轉化為可被提出與對照的證據；其二，使範圍控制得以更精準地鎖定可保護核心，避免因資料不足而產生過度保護或過度否定。當平台與使用者均能依同一套欄位與模板保存資料並進行主張，原創性爭議才可能在 AI 黑箱環境中保持可檢驗性，並與我國既有的最低創作性與思想／表達分際形成一致的裁判路徑。

¹¹⁵ 司法院，〈蘋果日報照片案新聞稿〉。

¹¹⁶ 智慧財產及商業法院113年度刑智上易字第35號刑事判決（2025年1月16日）。

在我國判決尚待累積的階段，行政指引與產業自律不必取代司法判斷，但可提供共同語彙與最低資料結構，降低個案爭議的交易成本與訴訟成本。本文建議主管機關得以指引方式，將前述最低資料集合與三段式主張模板轉譯為可遵循的行為期待，並鼓勵平台在不影響商業機密之前提下，提供版本管理、提示歷程匯出與必要的時間戳標記。對使用者而言，亦可透過指引提示商業利用或高風險用途時應保存工作檔、素材來源與編修軌跡，以利自證可歸責性並降低侵權風險。¹¹⁷

第三節 使用者與平台權益平衡之策略

前節所提出之方向，係以「可歸責的表達選擇」作為原創性審查之可操作載體，並以證據結構與程序工具使其得以落地。惟在生成式 AI 服務的實際運作中，著作權法所處理者主要仍是「權利是否成立」及「保護範圍如何界定」；而使用者與平台之間，關於輸出成果的利用、風險分攤、資訊不對稱與治理成本，更多係在交易關係、平台治理與爭議處理機制中被具體化。是以，本節策略建議的核心，不在於以單一規則取代多樣化的商業模式，而在於依平台介入與控制程度設計差異化的權利配置與程序要求，使使用者可合理取得利用利益、平台得以維持創新與營運效率，並同時降低第三人著作權風險在個案中被外部化的機率。¹¹⁸

一、以「介入程度與控制能力」為分流基準，建立差異化之權益配置與責任結構

生成式 AI 平台的共同特徵，係輸出成果往往由模型推論、介面預設與使用者操作共同塑形；在此脈絡下，若忽略平台對流程之控制能力差異，將難以

¹¹⁷ 行政院，〈行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引〉；OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence。

¹¹⁸ OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence；WIPO, Artificial Intelligence and Intellectual Property。

形成可被遵循的權益平衡。較可行的路徑，是以平台提供之服務形態與控制點作為分流基準，將不同風險類型導入不同的治理密度。

（一）高度自動化的一鍵輸出型服務，其輸出同質化風險與第三人著作重現風險相對較高，平台宜被期待提供較強的「風險預防」與「可追溯」工具，例如版本記錄、基本輸出標示、侵權疑慮之處理管道；同時，在權利配置上，宜避免透過條款將輸出成果一概納為平台可自由處分之資產，以免形成平台預設對公共領域與後續創作的壓縮。¹¹⁹

（二）高度協作的一鍵輸出後再編修、素材拼接與 workflow 整合型服務，使用者對表達的可歸責性較可能透過選擇、編排與重構被具體化，平台治理的重點應轉向「保全使用者可自證之資料」與「降低證據取得成本」，例如提供工作檔保存、編修軌跡匯出與素材來源註記欄位，使原創性主張與侵權抗辯不致僅停留於抽象陳述。

（三）提供模型 API 或企業客製化部署之服務，平台可主張其揭露義務與治理要求需考量商業機密與安全風險；惟即便不揭露模型細節，仍可就個案輸入輸出及版本序列提供最低限度之稽核資料，以支撐爭議解決與責任分攤。

120

此種分流設計的規範效果，在於把「誰能控制風險」與「誰應承擔相應義務」對齊，避免治理成本被單方面外部化給使用者或第三人權利人，也避免平台因不確定責任而採取過度保守的下架或封鎖，反向削弱使用者之合理利用期待。

二、以契約條款回應利用需求，但以「可歸責性」校準條款邊界，避免權利過度移轉

¹¹⁹ European Commission, General-Purpose AI Code of Practice ; Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA)。

¹²⁰ European Commission, General-Purpose AI Code of Practice。

在生成式 AI 平台中，使用者最直接的需求是輸出成果之可利用性與交易可預期性；平台則關切服務可持續運作、模型改良、合規與爭議成本控制。條款治理固然不可避免，但條款的正當邊界，仍應回扣到著作權法的核心命題：權利只及於可歸責的表達，平台不宜以條款將「非由使用者可歸責之部分」轉化為排他權利或廣泛處分權。由此可導出數項具體策略。¹²¹

（一）輸出成果權利的表述，宜採「權利狀態如其本質」的設計：對於構成著作之部分，由可歸責於使用者之表達選擇所支撐者，使用者得依著作權法主張相應權利；對於不構成著作或屬公共領域、模板化、模型傾向所致之部分，條款不應創設類似著作權之排他控制，而應以非排他利用許可、來源標示或交易告知方式處理。此一安排能降低「以契約虛構權利」造成的市場扭曲。

（二）平台為提供服務所需之利用許可，應限於必要範圍，例如為生成、儲存、傳輸、顯示、除錯與改善服務而取得的非排他、可撤回或具目的限制之授權；若平台欲將使用者輸入或輸出用於模型訓練、行銷展示或資料集建構，宜採明確選擇機制並提供退出選項，使使用者得以以資訊同意的方式分配其資料與表達利益，亦可降低個資、營業秘密與著作權爭議的交疊風險。¹²²

（三）關於侵權風險之分攤，條款設計宜避免以概括式免責將所有風險推回使用者。更可行的作法，是以「可控制性」與「資訊掌握」作為責任校準：使用者對其輸入素材來源、授權狀態與使用目的負有告知與注意義務；平台對其預設模板、風格庫、素材庫、過濾系統與內容下架流程負有相應治理義務。以此方式將責任從抽象歸咎轉化為具體行為義務，可使條款在爭議中更具可執行性。¹²³

三、以「可追溯—可主張—可救濟」的程序鏈，降低資訊不對稱與濫用取下之雙重風險

¹²¹ OpenAI, Terms of Use, §§ Using our Services, Content (effective Jan. 1, 2026)。

¹²² OpenAI, Terms of Use, § Content；OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence。

¹²³ OpenAI, Terms of Use, §§ Using our Services, Copyright complaints。

生成式 AI 爭議的高成本，經常源於兩種資訊不對稱：其一，使用者難以自證其可歸責的表達選擇；其二，平台在面臨第三人主張時，可能因合規壓力而採取過度取下或帳號限制，造成使用者利用利益被程序性地剝奪。要在兩者間取得平衡，關鍵在於建立一條可運作的程序鏈，使權利主張、抗辯與救濟都有可落點的資料與時程。¹²⁴

（一）可追溯：平台宜提供最低限度的創作歷程紀錄功能，包括提示與參數歷程、版本序列、輸出時間戳、主要編修動作與素材匯入紀錄等。此類資料不必然揭露模型內部機制，但足以支撐「可歸責性」的事實重建，亦有助於平台在面對爭議時作出更精準的風險判斷。

（二）可主張：對於使用者主張原創性或主張其輸出不侵害第三人權利的案件，平台可提供標準化的主張模板，要求當事人指出具體表達要素與可歸責選擇之對應位置；對第三人侵權通知亦同，應要求其具體化指出涉侵害之保護要素與比對理由，以減少「以情緒或概括宣稱」啟動取下程序的空間。¹²⁵

（三）可救濟：平台的通知取下或內容限制措施，宜配置可回復的救濟路徑與合理的處理時程，並保留必要的爭議資料，以避免使用者在內容遭移除後即失去一切自證與抗辯資源。對於重複濫用通知者，平台亦可設計分級限制或加重具體化義務，促使程序回歸到「可檢驗的表達爭點」。¹²⁶

透過上述程序鏈，平台得以在不依賴「一律放行」或「一律下架」的二分法下管理風險；使用者亦能在遭遇爭議時，回到可舉證的事實層次進行攻防，符合前節以可歸責性具體化原創性審查的基本方向。

¹²⁴ Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act), arts. 16 – 21；著作權法第90條之4至第90條之12。

¹²⁵ Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act), arts. 16 – 17；17 U.S.C. § 512(c)(3)。

¹²⁶ Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act), arts. 20 – 21；17 U.S.C. § 512(g), (f)。

四、以「輸出可利用性」作為使用者利益的制度支點，同時以透明化降低交易與授權成本

生成式 AI 的社會效益，很大部分來自使用者能將成果投入後續創作、商業設計與內容產業鏈。若法律與平台治理無法提供基本的可利用性預期，使用者將被迫依賴非正式慣行或高成本的個別授權談判，反而不利於產業發展。因而，平台端可採取「利用友善」與「風險透明」並行的策略。¹²⁷

（一）對輸出成果提供清楚、可選擇的授權標示與使用範圍說明，區分個人使用、商業使用、敏感領域使用等情境，並就可能涉及第三人權利的風險提供提醒與工具，而非以模糊條款保留任意解釋空間。清楚的口徑本身即是降低交易成本的治理手段。¹²⁸

（二）提供素材來源管理與授權狀態提示工具，將使用者容易忽略的「輸入端風險」前置化；在使用者匯入第三人素材或使用平台素材庫時，以介面提示其授權範圍、限制條款與後續主張可能性，使使用者的可歸責選擇不致建立在錯誤的權利認知之上。¹²⁹

（三）建立企業用戶或專業創作者的合規工作流，例如可稽核的帳號層級紀錄、輸出標示、內部審核與權利檔案管理，將平台治理與使用者內控對接，使商業利用的可預期性不必以擴張著作權為代價。

五、以政策層次的「共同治理」取代單方承擔，促成平台自律與產業標準的可塑性

在我國法制情境下，若完全仰賴個案訴訟累積規則，面對跨境平台與快速迭代的商業模式，規範形成速度與成本均可能失衡。較具可塑性的方向，是透過行政指引、產業自律與標準化資料格式，建立最低限度的共同治理框架：例如生成歷程資料的基本欄位、通知取下之具體化要求、輸出標示的通用口徑、

¹²⁷ European Commission, General-Purpose AI Code of Practice ; OpenAI, Terms of Use, § Content。

¹²⁸ OpenAI, Terms of Use, § Content。

¹²⁹ OpenAI, Terms of Use, §§ Content, Using our Services。

爭議處理的時程與證據保存原則。此種「標準化而非一體化」的治理，可保留平台差異化創新空間，同時為使用者提供可預期的權益保障。¹³⁰

綜合而言，本節策略的設計邏輯係：以平台介入與控制能力作為治理密度的分流基準，以可歸責性校準條款邊界，並以可追溯、可主張、可救濟的程序鏈降低資訊不對稱，讓使用者之利用利益與平台之營運利益能在同一套可操作的風險治理架構中被對齊。如此，著作權法在生成式 AI 時代所維持之思想／表達分際與最低創作性要求，方能透過平台治理與交易設計真正轉化為可被遵循的秩序，而非僅止於抽象宣示。

六、以我國著作權法既有之「網路服務提供者責任限制」為程序骨架，將生成式 AI 平台之風險治理制度化

我國著作權法已於「第六章之一 網路服務提供者之民事免責事由」中，建立以「通知—移除／限制接取—反通知—回復」為核心的程序型治理框架，並就適用主體（網路服務提供者）及其免責條件（例如指定受理窗口、依通知採取處置、並提供反通知與回復之程序）設計了可操作的要件結構。此一制度的價值，在於它並不預設由平台或使用者單方承擔全部風險，而是以可驗證的程序，將「資訊掌握者」與「處置能力者」置於可被監督的軌道之上，使權利人、平台與使用者均得透過具體化的主張與時程安排來降低不確定性。¹³¹

就生成式 AI 平台而言，其輸出成果未必等同傳統「使用者上傳之內容」，但平台仍在「保存輸入輸出紀錄、提供對外展示與分享、建置素材庫或範本庫、以及以搜尋／推薦機制促成流通」等環節具備關鍵控制點。若任令爭議只能落入私法條款或個案訴訟，則平台往往以「一律下架」回應合規壓力，使用者亦因欠缺反通知與證據保全途徑而難以主張其可歸責的表達選擇。故較可行的方向，是在我國既有章節架構下，透過（1）目的性解釋與（2）必要的

¹³⁰ Content Authenticity Initiative, Content Credentials；OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence。

¹³¹ 著作權法第90條之4至第90條之12。

條文／子法補強，使生成式 AI 平台在符合一定治理義務時，得類推或明確納入程序保護與責任校準之射程：

（一）在「服務型態分流」上，可對應既有規範所預設之不同提供者類型，將「模型輸出之展示與分享」視為資訊儲存或內容提供之功能面，將「範本／風格庫／素材庫」視為平台自行設計之高風險控制點，進而要求其提供更高密度之可追溯資料（版本序列、主要編修動作、素材匯入紀錄）以承擔相應治理成本。

（二）在「通知與反通知的具體化」上，應把爭點拉回可檢驗的表達要素：權利人通知須指認受保護要素與比對理由，使用者反通知則須提出其可歸責選擇與合理利用脈絡，並由平台依既定時程作出回復或回復前暫時限制之決定，以避免通知制度成為競爭工具或情緒性檢舉的放大器。

此一建議亦可由比較法提供支撐：美國 DMCA 第 512 條即以「有效通知」之要件化（指認著作、指認侵權材料位置、聯絡資訊、善意聲明等）與「反通知」之回復機制，降低平台在不確定情境下的過度取下誘因；同時亦以不實主張之責任規範，抑制濫用通知。¹³²

七、以「理由說明—內部申訴—外部救濟」之三段式程序，對沖資訊不對稱並避免使用者利益被程序性剝奪

前述「可追溯—可主張—可救濟」程序鏈若要在平台治理中真正發生效果，尚須補上「平台處置理由之可理解化」：否則即便有通知／反通知形式，使用者仍可能在不知違規原因與證據基礎的情況下遭封鎖或限制，形成以程序取代實體審查的事實效果。就此，歐盟 DSA 對「通知與行動機制」及「處置理由說明」、並要求提供內部申訴與特定條件下之外部爭議處理途徑，提供了程序設計的可參照模型。¹³³

¹³² 17 U.S.C. § 512(c)(3), (g), (f)。

¹³³ Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act), arts. 16 – 21。

回到我國情境，未必需要立刻以一體適用的公法義務全面改造所有平台，而可採「最低限度程序保障」的標準化：

（一）理由說明：平台對於下架、限制、或停止提供某項功能（例如禁止商用輸出）之決定，應至少說明係基於第三人權利通知、平台政策、或法令遵循需求，以及所依憑之可檢驗事實（比對片段、時間戳、涉爭範本或素材庫來源）。

（二）內部申訴：提供簡化而可回復的申訴通道，使使用者能以「可歸責選擇」為核心提出反證與修正方案，而非僅能情緒性喊冤。

（三）外部救濟：對於反覆爭議或重大商業利用案件，平台可導入第三方調處或特定專業機構之快速判斷（例如由具著作權專業之調處資源協助初步界定爭點），以降低訴訟作為唯一出口之社會成本。

八、以「輸出標示與透明化」作為交易可預期性的共同語言，將可利用性從默示期待轉化為可被依循的規範訊號

使用者與平台之利益衝突，經常並非發生在「是否構成著作」的抽象層次，而是發生在市場交易的具體場景：品牌合作、廣告投放、上架審核、客戶交付與責任追溯。若缺乏一致而可理解的透明訊號，平台往往以模糊條款保留彈性，使用者則以不確定成本承擔交易風險。故本節建議以「透明化」作為權益平衡的制度支點：

（一）輸出標示：在不要求揭露模型機密的前提下，對外公開散布或商業投放之生成內容，宜提供可辨識之生成標示或來源訊號，以便後端交易方進行合規評估。歐盟 AI Act 即以「透明義務」要求特定 AI 系統就生成或操縱內容提供揭露與標示安排（尤其涉及合成內容／深偽情境），可作為我國政策指引之參照。¹³⁴

（二）口徑分級：平台可將使用權限與風險揭露做成「可選擇」的層級（例如個人非商用／一般商用／敏感領域商用），並搭配不同密度的留存與稽核功能，使使用者在取得更高可利用性的同時，也理解其相應的注意義務與舉證準備。

¹³⁴ Regulation (EU) 2024/1689, art. 50。

(三) 可攜帶之歷程資料：對於企業用戶與專業創作者，平台提供可匯出的版本序列與必要欄位（提示、主要編修、素材匯入註記），可使「可歸責的表達選擇」具備跨組織內控與外部交付的可讀性，從而降低授權談判與風險審核成本。

九、就「平台以輸入／輸出改良模型」之利益衝突，以「目的限制＋退出選擇」回扣可歸責性，避免以定型化條款消解使用者表達利益

當平台欲將使用者輸入或輸出用於訓練、評估或行銷展示時，衝突的核心並非僅是個資或營業秘密，更在於使用者對其表達成果之利用利益與聲譽風險是否仍可被控制。依本論文之脈絡，較可操作的判準仍是：平台不得以條款將「非由使用者可歸責之部分」一概轉化為平台可排他處分的資產；相反地，應就「目的」與「範圍」作必要性校準，並提供可退出之選擇，讓使用者得以將其可歸責表達利益與資料利益作出可理解的分配。

比較法上，歐盟 DSM 著作權指令對文本與資料探勘（TDM）例外之設計，雖主要處理的是權利人與資料利用者間的界線，但其「權利保留（opt-out）」的結構提示了一種制度語言：在允許特定技術利用的同時，保留權利人以適當方式明示保留權利的空間（包含線上內容以機器可讀方式保留權利）。此一思路可轉化為平台與使用者之間的治理設計：當平台欲將使用者內容用於超出「提供服務所必要」之目的時，應以清楚的選擇機制承接，而非以概括授權預設同意。¹³⁵

十、以「標準化而非一體化」的產業共同治理，降低跨平台鎖定並強化我國規範可塑性

最後，若欲在我國法制下兼顧創新與可預期性，政策工具宜聚焦於「最低限度可互通的標準」，而非以單一規則壓平所有商業模式。具體而言，可優先推動：

¹³⁵ Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market, arts. 3 – 4。

（一）生成歷程資料的基本欄位標準（例如時間戳、版本序列、主要編修動作、素材匯入註記），以支撐可歸責性的事實重建。

（二）通知／反通知之具體化格式與處理時程，並就濫用通知建立可被執行的限制機制，使程序回到「可檢驗的表達爭點」。

（三）輸出標示之通用口徑與商用情境指引，讓市場交易能以較低成本完成風險定價，避免以擴張著作權或過度下架作為替代方案。

綜上延伸，本節在既有「介入程度／控制能力」與「可歸責的表達選擇」之架構上，進一步主張：以我國既存之網路服務提供者責任限制制度作為程序基座，補上理由說明與救濟路徑，並以透明化與標準化降低交易成本，方能使「使用者之可利用性」與「平台之營運與創新」在同一套可操作的風險治理秩序中被對齊，而非在條款黑箱或個案訴訟的高成本中相互消耗。

第四節 研究限制與未來展望

一、研究限制

（一）技術演進速度使「判準落點」具有時間斷面性

本研究以生成式 AI 介入創作流程後所引發之原創性界限問題為核心，並以「可歸責之表達選擇」作為最低創作性之具體載體。然而，生成式 AI 的產品形態與控制介面高度動態：同一平台在不同版本間，可能新增區域重繪、參考素材鎖定、分層編輯、版本管理與可追溯紀錄等功能，使使用者對具體表達之控制密度產生質變。此一技術變動意味著，任何以「可控制性／可預測性」作為論證支點的原創性分析，都不可避免帶有時間斷面性：研究所提煉的可操作要素雖可作為方法論框架，但若未能持續校準平台實際提供之控制工具與紀錄機制，則容易出現「理論上可歸責、實務上無從證明」或「先前難以歸責、

更新後可被證明」之落差。換言之，本研究能提供的是一套可沿用的歸責問法與證據結構，而非固定不變的結論清單。¹³⁶

（二）我國直接對應生成式 AI 原創性判決仍有限，論證材料多仰賴行政解釋與類比推論

就我國現況而言，與生成式 AI 產出之原創性認定直接對應、且足以形成穩定審查公式之裁判尚待累積。本研究雖已嘗試以我國既有原創性理論、攝影／後製／編輯著作之判準，以及平台模板化案件之裁判方法作類比，仍須承認其推論在可預測性上存在上限：行政機關之指引與函釋具「風險提示」與「行為期待」功能，但其法律拘束力與裁判拘束力不同，若直接將行政語彙視為司法判準，可能造成體系錯置。此亦是本研究刻意將焦點放在「可被寫入裁判理由的推理鏈」——亦即「表達要素—介入行為—可歸責性—範圍控制」——而非把行政見解當作結論本身的原因；惟在判決材料不足的情況下，研究仍難以全面驗證該推理鏈在不同法院、不同案件型態中的實際說理韌性。

（三）「可歸責性」高度依賴創作歷程資料，但研究無法取得足量、可比對之真實工作流樣本

本研究主張 AI 情境下原創性審查應回到創作歷程，而非僅看成品外觀；並主張提示紀錄、參數設定、版本序列與後製編修軌跡等，是將表達選擇具體化的關鍵證據。然而，現實上多數平台並未以「可供舉證」為目的設計紀錄保存機制；使用者亦常未建立保存工作檔、版本對照與素材來源的習慣。研究者因此多只能以典型流程、公開案例資料與制度文件推導出「應然的證據結構」，難以在大樣本基礎上比較：何種控制介面最能外顯表達選擇、何種版本管理最能支撐可歸責性、何種後製幅度最常被司法認定為觸及表達核心。此限制使本研究的貢獻更偏向「規範性建構」與「方法論提出」，而非以統計結果直接支持某一具體門檻值。

¹³⁶ Stanford HAI, AI Index Report 2025；U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 41 – 42 (2025)。

（四）研究範圍聚焦於原創性界限，未就訓練資料合法性與侵權責任分配作全面展開，致部分議題僅能點到制度交織

本研究在研究範圍上有意將重心放在原創性之概念與界限，以避免論證擴散至訓練資料之重製／資料探勘、平台間接侵權、合理使用與損害賠償等完整侵權法體系。然生成式 AI 的實務爭議往往呈現「可保護性」與「可利用性」交錯：某產出未必具足夠可歸責性以主張權利，卻仍可能因實質近似他人可保護表達而發生侵權；反之，若制度以契約授權或平台條款先行配置利用權，即使著作權上是否成立仍有爭議，市場上仍會形成「可用但不一定可主張排他」的效果。由於本研究以原創性界限為主軸，對於上述交織處僅能以「風險不對稱」與「範圍控制」作必要連結，未能完整展開侵權責任之要件化與平台責任分配模型，屬研究設計上的可預期限制。¹³⁷

（五）作品類型以文字與圖像為主要觀察對象，未涵蓋影音、音樂、程式與多模態複合作品之特殊性

生成式 AI 已廣泛介入影片剪輯、配音、音樂生成、程式碼產出與多模態合成；不同作品類型在「表達要素」的可分離性、功能性限制的強弱、可替代表達的多寡，均會影響原創性與薄著作範圍控制的操作方式。本研究以文字與圖像為主要觀察，較能清楚呈現提示詞與表達二分、以及後製重構對表達核心的影響；惟對於影音節奏、鏡頭語法、音樂旋律與和聲、程式結構與接口設計等高度專門領域的「表達選擇」如何被具體化，仍需另行累積案例與專業鑑識方法。本研究所提出的可歸責性框架具可延伸性，但其在不同作品類型中的具體化要素，仍有待後續研究補足。¹³⁸

二、未來展望

¹³⁷ Directive (EU) 2019/790, arts. 3 – 4 ; Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH v. ROSS Intelligence Inc., No. 1:20-cv-613-SB (D. Del. Feb. 11, 2025) ; Bartz v. Anthropic PBC, No. 3:24-cv-05417-WHA (N.D. Cal. 2025) 。

¹³⁸ U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, pp. 28 – 31 (2025) ; WIPO, Artificial Intelligence and Intellectual Property 。

（一）以原創性審查方法之精緻化作為主要工作方向

本研究將生成式人工智慧情境下的原創性判斷，回扣至我國既有的「獨立創作＋最低程度創作性」架構，並提出以「可歸責的表達選擇」作為審查焦點之一。然此一主張仍屬規範性建構，後續仍須觀察我國司法實務在累積案件後的反應。較具實益的後續研究方向，未必在於提出全新的權利型態，而在於進一步檢視「表達要素—介入行為—可歸責性—範圍控制」此一推理鏈，於不同類型作品與不同平台型態中的可操作性與限制。研究者亦宜以審慎的態度評估其分析框架是否過度依賴特定平台之技術安排，避免使結論僅在當下技術條件下有效，而難以隨技術迭代持續適用。

（二）就創作歷程之證據治理，採取兼顧權益與成本的觀察

原創性審查在生成式人工智慧情境下，對於提示詞、版本序列、後製軌跡等過程資料的依賴性提高。就此，學界已有建議推動最低限度之紀錄保存或建立可追溯機制；惟此類建議仍須在使用者隱私、平台營業秘密、儲存成本與舉證需求之間取得平衡。未來研究宜以實證方法檢驗：哪些紀錄欄位確實能在判決理由中發揮作用、哪些紀錄反而徒增形式負擔；亦可比較不同產業與不同規模平台之實際運作情形，避免以單一規範模型強加於異質市場。此外，紀錄保存的政策設計，亦應與個人資料保護、營業秘密及合理使用等既有法制相互協調，而非另立平行義務。

（三）持續觀察國內外司法與行政實踐的演變

本研究所引用之美國、歐盟、日本與中國大陸近期案例與政策文件，皆呈現出尚未定型之發展趨勢；其論證理由、保護界線及責任分配，仍可能在後續訴訟與行政決定中被修正或翻轉。我國目前直接對應之判決亦相當有限，未來如有更多裁判出現，本研究所提出之分析方法是否仍具一致性，仍有待檢驗。後續研究可定期更新案例脈絡，特別留意比較法上對「人類作者性」、「提示

詞之法律定位」與「平台責任分流」三項核心議題之走向，以避免引用過時資料而誤導實務判斷。

（四）將原創性問題置於更廣泛之制度與倫理脈絡中討論

本論文以原創性界限為主軸，未就訓練資料合法性、合理使用、平台間接侵權與侵權責任分配作完整展開，亦未深入處理人工智慧使用對學術倫理可能造成的影響。然就生成式人工智慧之發展態勢觀察，原創性問題實與資料治理、揭露義務、研究誠信及著作人格利益等議題相互交織。後續研究可在不擴張本論文範圍之前提下，分別以個別議題為主題進行檢視，並適時與本研究所提之分析框架對話。尤其在學術寫作場域中，研究者使用生成式人工智慧之揭露程度、可歸責性及學術誠信維護方式，亦屬值得後續探討之倫理議題，此與本論文所討論之創作者與使用者關係，具有一定的對照價值。

（五）擴充作品類型與經驗研究之基礎

本研究主要以文字與圖像作品為觀察對象，對於影音、音樂、程式碼及多模態複合作品所涉之原創性問題，僅作必要連結而未深入展開。不同作品類型在表達要素的可分離性、功能性限制的強弱、可替代表達的多寡等方面均有差異，其原創性與保護範圍之操作未必能直接套用本研究結論。未來研究可就特定作品類型進行專題探討，並嘗試以匿名化生成紀錄、創作者訪談或案例比較等實證方法，檢驗本研究所提之觀察指標在不同情境中之適用程度。在實證資料尚不足以支持普遍化結論時，研究者亦應審慎呈現其推論限制，以維持學術論述之嚴謹性。

（六）以審慎而開放的態度面對制度演進

生成式人工智慧對著作權法之衝擊，目前仍處於高度動態之發展階段。本研究所提出之分析方法與制度建議，係以維持我國既有法秩序與思想／表達分際為前提；其是否能在未來實務中持續發揮功能，亦取決於司法、行政、產業

與學界之共同累積。未來研究與制度設計，宜避免以單一價值（無論是強化保護或鼓勵創新）作為唯一指導原則，而應在保護創作誘因、維持公共領域開放、保障使用者合理利用與促進產業發展之間，持續尋求動態平衡。在此過程中，研究者與政策制定者亦應對既有結論保持反思空間，承認知識上的不確定性，並以可被檢驗、可被修正的方式呈現其論述，方符合學術研究之基本倫理。

參考文獻

壹、中文文獻

一、司法裁判（依裁判日期排序）

1. 智慧財產法院100年度民著訴字第36號民事判決。
2. 最高法院106年度台上字第775號民事判決。
3. 智慧財產及商業法院112年度民商訴字第51號民事判決。
4. 智慧財產及商業法院113年度刑智上易字第35號刑事判決（2025年1月16日）。

二、政府機關資料（依機關名稱筆畫排序）

5. 文化部，〈文化藝術應用生成式AI指引〉。
6. 司法院，〈香港商蘋果日報出版發展有限公司與東森新媒體控股股份有限公司間侵害著作權有關財產權爭議事件新聞稿〉，2020年4月28日。
7. 行政院，〈行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引〉，2023年10月3日。
8. 經濟部智慧財產局，智著字第11310015440號函釋。
9. 經濟部智慧財產局，〈著作權基本概念〉，<https://www.tipo.gov.tw/tw/tipol/209-21674.html>（最後瀏覽日：2026年5月14日）。
10. 經濟部智慧財產局，〈解釋資料檢索－電子郵件1140711〉，2025年7月11日，<https://www.tipo.gov.tw/tw/copyright/692-52867.html>（最後瀏覽日：2026年5月14日）。

三、網路資料

11. 吳尚昆，〈〔判決筆記〕智財判決掃描2025/5第2週〉，學知群議__吳尚昆律師，2025年（最後瀏覽日：2026年3月3日）。

四、中國大陸司法裁判

12. 北京互聯網法院（2023）京0491民初11279號民事判決（李某某訴劉某某侵害作品信息網絡傳播權案）。
13. 深圳市南山區人民法院（2019）粵0305民初14010號民事判決（Dreamwriter案）。

貳、英文文獻

一、期刊論文與專書論文（依作者姓氏字母排序）

14. Berlage, Constantin, “Originality after Mio/konektra: Arguing Copyright Protection under the ‘Author’ s Own Intellectual Creation’ Standard,” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (2026), doi:10.1093/jiplp/jpag011.
15. Buick, Adam, “Copyright and AI Training Data—Transparency to the Rescue?,” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 20(3): 182 – 192 (2025).
16. Cao, Yihan et al., A Comprehensive Survey of AI-Generated Content (AIGC): A History of Generative AI from GAN to ChatGPT, arXiv:2303.04226 (2023).
17. Gao, Jingyu et al., “The Impact of Generative AI on Creative Thinking: Evidence from ChatGPT,” *5 Computers and Education: Artificial Intelligence* 100172 (2023).
18. Kaiser, Zoe B., Kanu Song & Simon J. Frankel, “Reconciling Copyright Originality for Photography and Generative Artificial Intelligence,” *The Columbia Journal of Law & the Arts* 49(2): 339 – 348 (2026).
19. Yang, Shuang, “Optimizing Copyright Subject and Originality Rules for AI-Generated Software,” in *Proceedings of ICCDC 2025 (ACM)*, doi:10.1145/3783669.3783752.

二、機構文件與報告（依機構名稱字母排序）

20. European Commission, General-Purpose AI Code of Practice, July 10, 2025, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/contents-code-gpai>（最後瀏覽日：2026年5月14日）。
21. European Parliament, Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, *Generative AI and Copyright: Training, Creation, Regulation* (2025).
22. OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, OECD/LEGAL/0449 (2019, amended 2024), <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>（最後瀏覽日：2026年5月14日）。
23. Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), *AI Index Report 2025* (Stanford University, 2025), <https://aiindex.stanford.edu/report/>（最後瀏覽日：2026年5月14日）。
24. U.S. Copyright Office, *Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence*, 88 Fed. Reg. 16190, Mar. 16, 2023, https://www.copyright.gov/ai/ai_policy_guidance.pdf（最後瀏覽日：2026年5月14日）。

25. U.S. Copyright Office, Cancellation Decision re: Zarya of the Dawn (VAu001480196), Feb. 21, 2023, <https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf> (最後瀏覽日：2026年5月14日)。
26. U.S. Copyright Office Review Board, Second Request for Reconsideration for Refusal to Register Théâtre D’opéra Spatial, Sept. 5, 2023, <https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/Theatre-Dopera-Spatial.pdf> (最後瀏覽日：2026年5月14日)。
27. U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, Jan. 2025, <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf> (最後瀏覽日：2026年5月14日)。
28. World Economic Forum, Generative AI Governance: Shaping a Collective Global Future (2024).
29. World Intellectual Property Organization (WIPO), Artificial Intelligence and Intellectual Property, Frontier Technologies, <https://www.wipo.int/en/web/frontier-technologies/artificial-intelligence/index> (最後瀏覽日：2026年5月14日)。

三、司法裁判與行政決定

(一) 美國

30. Baker v. Selden, 101 U.S. 99 (1879).
31. Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991).
32. The New York Times Co. v. Microsoft Corp. and OpenAI, Inc., No. 1:23-cv-11195 (S.D. N.Y. filed Dec. 27, 2023).
33. In re: OpenAI ChatGPT Litigation, MDL No. 3083 (N.D. Cal.).
34. Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH v. ROSS Intelligence Inc., No. 1:20-cv-613-SB (D. Del. Feb. 11, 2025).
35. Thaler v. Perlmutter, 130 F.4th 1039 (D.C. Cir. 2025).
36. Bartz v. Anthropic PBC, No. 3:24-cv-05417-WHA (N.D. Cal. 2025).
37. Disney Enterprises, Inc. v. Midjourney, Inc., No. 2:25-cv-05275 (C.D. Cal. filed June 11, 2025).

(二) 英國

38. Getty Images (US), Inc. v. Stability AI Ltd [2023] EWHC 3090 (Ch).

(三) 歐盟法院

39. Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening, Case C-5/08, EU:C:2009:465.
40. Painer v. Standard VerlagsGmbH, Case C-145/10, EU:C:2011:798.
41. Cofemel—Sociedade de Vestuário SA v. G-Star Raw CV, Case C-683/17, EU:C:2019:721.

(四) 德國

42. Landgericht Hamburg, Urteil vom 27.9.2024 – 310 O 227/23 (Kneschke v. LAION e. V.) .

(五) 捷克

43. M ě stský soud v Praze, sp. zn. 10 C 13/2023 (11 Oct. 2023).

四、法規

44. 17 U.S.C. §§ 102(b), 512.
45. Copyright, Designs and Patents Act 1988, ss. 9(3), 178 (UK).
46. Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market, arts. 3 – 4.
47. Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act), arts. 16 – 21.
48. Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act), arts. 50, 53, 56.

五、其他網路資源

49. Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), C2PA Technical Specification, <https://c2pa.org/specifications/specifications/> (最後瀏覽日：2026年5月14日) .
50. Content Authenticity Initiative, Content Credentials, <https://contentauthenticity.org/> (最後瀏覽日：2026年5月14日) .
51. OpenAI, Terms of Use (effective Jan. 1, 2026), <https://openai.com/policies/terms-of-use/> (最後瀏覽日：2026年5月14日) .

參、日文文獻

一、法規

52. 日本著作權法。

二、政府資料

53. 文化庁，〈AIと著作権に関する考え方について〉，2024年3月15日，https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94024201_01.pdf（最後瀏覽日：2026年5月14日）。